

Európai Uniós forrású Lakossági Hitelprogramok ELJÁRÁSI RENDJE

2021-2027-es programozási időszak

Hatályos: 2025. október 15-től

Tartalom

I.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1.	A Lakossági Eljárási Rend kibocsátásának célja, háttere	3
2.	Horizontális követelmények és az Alapjogi Chartának való megfelelés.....	4
II.	ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ELJÁRÁSI REND ÉS FELTÉTELRENDSZER.....	7
1.	A finanszírozási összeg igénylésének és életútjának folyamati lépései	7
2.	A finanszírozási összeg futamideje alatt felmerülő eljárási folyamatok	8
3.	Kapcsolattartás	9
3.1.	Postai küldemények kézbesítése.....	10
3.2.	Egyéb kapcsolattartási szabályok	11
3.3.	Bankszünnap/Üzemszünet	11
4.	Ügyfélértékelés, Kölcsönkérelem benyújtását megelőző feladatok	12
5.	A Kölcsönkérelem benyújtása	13
5.1.	A kölcsönkérelem online benyújtásra vonatkozó eltérő folyamati előírások	13
5.2.	Kölcsönkérelemmel kapcsolatos eljárási cselekmények meghatalmazott által.....	14
5.3.	Pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos átvilágítási intézkedések elvégzése.....	15
6.	Hiánypótlás és További Kérdések megállapítása.....	16
7.	Kölcsönkérelem bírálati folyamata.....	16
7.1.	Megvalósítási helyszínre vonatkozó követelmények	16
7.2.	Szállítóval/kivitelezővel szemben támasztott követelmények és azok ellenőrzése.....	17
7.3.	Piaci ár vizsgálata és alátámasztása	19
7.3.1.	Általános szabályok	19
7.3.2.	Legalább három, teljesítésre alkalmas lehetséges szállító online elérhető ajánlatán alapuló online végzett piacfelmérés	20
7.3.3.	1 db árajánlat benyújtása – amennyiben a beszerzett technológiai berendezés és/vagy kivitelezéshez szükséges alapanyag a gyártótól/hivatalos forgalmazótól került beszerzésre	20
7.3.4.	Energiahatékonysági beruházás esetén alkalmazandó	21
7.4.	Életképesség vizsgálat	21
7.5.	Kiemelten kockázatosnak minősülő projektek ellenőrzése	21
7.6.	Adóstársra vonatkozó általános szabályok.....	21
7.7.	A Finanszírozási Összeg visszafizetésének vizsgálata	22
7.7.1.	A havi nettó jövedelmek számítási módszertana	22
7.7.2.	Havi adósságszolgálat számításának szabályai	24
7.8.	Döntés a Kölcsönkérelemről.....	24
7.9.	A Kölcsönkérelmek Várólistára kerülése	24
8.	Kölcsönszerződés megkötése	25
8.1.	A Finanszírozási Összeg Rendelkezésre Tartási Idejének, Türelmi idejének, valamint Futamidejének meghatározása	25
8.2.	Tőketörlesztés és a törlesztés ütemezése	25
8.3.	Kamat, díjak és költségek	26
8.4.	Szerződéskötési feltételek.....	26
8.5.	Szerződéskötési határidő meghosszabbítása	28
8.6.	Kölcsönszerződés formája, valamint közokirat kiállítására vagy közjegyzői egyoldalu nyilatkozatba foglalásra vonatkozó általános előírások.....	28
9.	Szerződéstől való elállás folyósítást megelőzően	29
10.	Folyósítás.....	29
10.1.	A folyósítási előfeltételek benyújtása	30

10.2.	Folyósítási előfeltételek Hiánypótlása és Tisztázó Kérdések megállapítása	30
10.3.	Folyósítás előfeltételei	31
10.4.	Lehívási Értesítő és feltételeinek benyújtása	32
10.5.	Lehívási Értesítő és feltételeire vonatkozó Hiánypótlás megállapítása	33
10.5.1.	Lehívási feltételek.....	34
10.6.	Lehívás alapjául szolgáló számla típushoz kapcsolódó speciális szabályok.....	35
10.6.1.	Szállítói előleg igénybevételeire vonatkozó speciális szabályok	35
10.6.2.	Deviza számlákra történő folyósítás speciális szabályai.....	36
10.7.	Utolsó folyósítás további feltételei	37
10.8.	Általános számlabefogadási feltételek	37
10.8.1.	Számlákra vonatkozó előírások	37
10.8.2.	Számlák záradékolása	39
11.	Szerződésmódosítás és változásbejelentés folyamata.....	40
11.1.	Kölcsönszerződés módosításának általános érvényű szabályai	41
11.2.	Szerződésmódosítást igénylő esetek.....	42
11.2.1.	Végső Kedvezményezett, Adóstárs(ak) személyében bekövetkező változás.....	42
11.2.2.	A Projekt költségvetésének, anyagi-műszaki összetételének változása	43
11.2.3.	Rendelkezésre Tartási Idő és Türelmi Idő módosítása	44
11.2.4.	Lejárt Rendelkezésre Tartási Idő esetén	44
11.3.	Változásbejelentés (szerződésmódosítást nem igénylő esetek).....	45
11.3.1.	Előtörlesztésre vonatkozó általános szabályok	45
11.3.2.	Előtörlesztés a Futamidő meghagyásával	46
11.3.3.	Kötelező elő- vagy végtörlesztés egyes esetei	46
11.3.4.	A Projekt fizikai befejezésének módosítása a rendelkezésre tartási időn belül.....	47
12.	Helyszíni szemle.....	47
13.	Eredményességmérés egyműveletes kombinált hitelprogramok esetén.....	47
14.	Szabálytalanságkezelési eljárás	49
15.	Kifogás- és panaszkezelés.....	50
15.1.	Kifogáskezelés	50
15.2.	A Kifogásnak nem minősülő panaszok kezelésére vonatkozó szabályok.....	52
16.	Végső Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége	53
16.1.	A finanszírozott projekt vonatkozásában	53
17.	Kommunikációs kötelezettségek.....	53
18.	Kölcsönszerződés megszűnése.....	53
18.1.	Kölcsön visszafizetése esetén	53
18.2.	Kölcsönszerződés felmondása.....	53
III.	EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK.....	55
IV.	NEGYPEDIK RÉSZ: MELLÉKLETEK	56
1.sz. melléklet:	Kapcsolódó törvények, jogszabályok, Kormányrendeletek és ajánlások.....	57
2. sz. melléklet:	Lakossági Eljárási Rendben ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELHÍVÁSOKBAN használt fogalmak	60
3. sz. melléklet:	Szállítói árajánlat kötelező tartalma.....	67
4. számú melléklet:	Szállítók és kivitelezők által kibocsátott számlák tartalmi és formai követelményei- Magánszemély Végső Kedvezményezett esetén	68

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A LAKOSSÁGI ELJÁRÁSI REND KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE

Jelen Lakossági Eljárási Rend az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MFB Zrt.) megbízásából eljáró Lakossági **MFB Pont Plusz** pénzügyi közvetítói hálózaton keresztül értékesített lakossági Hitelprogram(ok) keretében nyújtott Finanszírozási összegek igénybevételeivel kapcsolatos részletes szabályokat és feltételeket tartalmazza.

A Lakossági Eljárási Rend tárgyi hatálya kiterjed az MFB Zrt. által a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett és jövőben meghirdetésre kerülő, Lakossági MFB Pont Plusz hálózaton keresztül közvetített valamennyi európai uniós forrású lakossági egyműveletes kombinált Hitelprogramra. Jelen Lakossági Eljárási Rend személyi hatálya kiterjed az MFB Zrt.-re, az MFB Zrt. megbízásából eljáró Közvetítő valamennyi munkavállalójára, a lakossági Hitelprogram(ok) keretében Kölcsönkérelmet benyújtott Kölcsönigénylőre, szerződött Végső Kedvezményezettre, valamint a Kölcsönkérelemben/Kölcsönszerződésben érintett további résztvevőkre.

A jelen dokumentumban nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak a **2. sz. mellékletben** meghatározott jelentéssel bírnak.

A Hitelprogramokra vonatkozó egyedi feltételeket a Hitelprogramok Felhívásai tartalmazzák.

A jelen Lakossági Eljárási Rendet a Felhívásokban, a vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban nem szabályozott kérdések tekintetében kell alkalmazni. Amennyiben a vonatkozó Felhívás a Lakossági Eljárási Rendtől eltérően rendelkezik, úgy az adott Felhívás rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az MFB Zrt. és az Irányító Hatóság/Nemzeti Hatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Lakossági Eljárási Rendet és a Felhívásokat egyoldalúan módosítsa. A Lakossági Eljárási Rend, illetve Felhívás módosítása esetén az alábbi szabályok kerülnek alkalmazásra:

- A benyújtott, azonban még el nem bíralt kölcsönkérelmek vonatkozásában minden esetben a módosított, a bíralt időpontjában hatályos Lakossági Eljárási Rend, illetve Felhívás szabályait kell alkalmazni.
- Amennyiben a Hiteldöntés napját követően a Végső Kedvezményezett számára nem kedvezőtlenül módosul a Lakossági Eljárási Rend, illetve Felhívás akkor a Kölcsönszerződésre minden esetben a módosított, hatályos Lakossági Eljárási Rend, illetve Felhívás az irányadó.
- Az MFB Zrt. jogosult a jelen Lakossági Eljárási Rendszert foglalt szabályokat Végső Kedvezményezett számára kedvezőtlenül is módosítani, azokban az esetekben amennyiben az alábbiakban felsorolt valamely feltétel fennállása ezt indokolja:
 - az MFB Zrt. tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó a Lakossági Eljárási Rendszert és a Felhívásban meghatározottakra kiterjedő vagy azt érintő jogszabály, kormányhatározat, alapítói határozat, vagy az MFB Zrt.-re kötelező egyéb szabályozók hatályba lépése, megváltozása, megszűnése,
 - jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott audit vizsgálat(ok) eredményeképpen megfogalmazott intézkedés(ek) teljesítése.
- A Lakossági Eljárási Rend és a Felhívás egyoldalú, a Végső Kedvezményezett számára kedvezőtlen módosítása esetén a Végső Kedvezményezett a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Kölcsönszerződés felmondására. A Végső Kedvezményezett köteles azonban a felmondással egyidejűleg megfizetni az MFB Zrt.-nek a felmondás napján fennálló Finanszírozási

Összeget, továbbá a felmondás napjáig felmerült Ügyleti Kamatot és egyéb költséget. A Lakossági Eljárási Rend és a Felhívás Végső Kedvezményezett számára kedvezőtlen módosításai azok hatálybalépésével, formális szerződésmódosítás nélkül válnak a Kölcsönszerződés részévé.

- A Lakossági Eljárási Rend, a Felhívások, valamint a szükséges dokumentumok módosításáról az MFB Zrt. a www.mfb.hu és az Irányító Hatóság/Nemzeti Hatóság a www.palyazat.gov.hu honlapon közzétett közleményben tájékoztatja a Kölcsönigénylőket/Végső Kedvezményezetteket, mely közlemény a módosított dokumentáció elérési útvonalát is tartalmazza. A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Lakossági Eljárási Rend és a Felhívások módosítását a www.palyazat.gov.hu és a www.mfb.hu honlapokon nyomon követi.

Az MFB Zrt. és a Végső Kedvezményezett között létrejövő Kölcsönszerződés részét képezi a Lakossági Eljárási Rend és az adott Felhívás.

A Lakossági Eljárási Rend és a Felhívások módosításai azok hatálybalépésével, szerződésmódosítás nélkül válnak az MFB Zrt. és a Végső Kedvezményezett között létrejött szerződés részévé, azaz ebben az esetben az egyedi szerződésben foglalt rendelkezés, valamint a Lakossági Eljárási Rend és a Felhívások módosított rendelkezése közötti eltérés esetén a módosított Lakossági Eljárási Rend és a Felhívások rendelkezése az irányadó. Az Eljárási Rendben nevesített mellékletek az MFB Zrt. honlapján (www.mfb.hu) vagy a www.palyazat.gov.hu vannak közzétéve.

2. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ALAPJOGI CHARTÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

A Hitelprogramok forrásaihoz történő hozzáférés biztosítása során, valamint a Hitelprogramok végrehajtásának valamennyi szintjén és szakaszában elő kell segíteni az Európai Unió Alapjogi Chartájában¹ foglalt alapelvek és alapjogok érvényesülését.

Jelen Lakossági Eljárási Rend hatálya alá tartozó források igénylése során alábbi négy horizontális elvet szükséges figyelembe venni: Horizontális elvek	
1.	Az alapvető jogok tiszteletben tartása és az Európai Unió Alapjogi Chartájának betartása a támogatás felhasználása során (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (1) (EU) 2021/1057 Rendelet, 8. cikkely
2.	A fenntartható fejlődés elősegítése figyelembe véve az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó céljait, a Párizsi Megállapodást, a „szennyező fizet” elvet és a „ne okozz jelentős kárt” elvet (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (4) (EU) 2021/241 Rendelete, 5. cikkely (2)
3.	A nemek, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékossgon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és a fogyatékos személyek hozzáféréseinek segítése (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (3), (EU) 2021/1057 Rendelet, 6. cikkely
4.	A nők és férfiak egyenlőségének érvényesítése, elősegítése a programok előkészítése és megvalósítása során (EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (2) (EU) 2021/1057 Rendelet, 6. cikkely

A gyakorlatban ezeknek az elveknek az alkalmazása azt jelenti, hogy a Végső Kedvezményezettnek a Projekt tervezése és megvalósítása során folyamatosan vizsgálnia kell, hogy a saját Projektjének

¹ 2016/C 202/02 Az Európai Unió Alapjogi Chartája

működése és eredményei hogyan érintik, befolyásolják azt a közösséget és azt a környezetet, amiben a Projekt megvalósul.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) jogilag kötelező erejű az EU számára, és ma már az EU-szerződésekkel azonos jogi erővel bír. A Chartában meghatározott alapjogok tiszteletben tartása minden uniós intézmény, szerv, ügynökség és hivatal számára jogilag kötelező intézkedéseik során, illetve az uniós tagállamokat is köti az uniós jog végrehajtásakor. A Charta a következő hat területen tartalmazza a kapcsolódó jogokat és alapelveket: méltóság, szabadságjogok, egyenlőség, szolidaritás, a polgárok jogai és igazságszolgáltatás. A Charta kapcsán a teljes szövegezés, az alkalmazás és indokoltság az alábbi Európai Bizottsági honlapon, magyar nyelven elérhető: https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_hu. Az uniós támogatásokkal összefüggésben az alapvető jogok tiszteletben tartása elsősorban a támogatóra és az intézményrendszerre ró kötelezettségeket, de projekt szinten is szükséges vizsgálni az alapjogok érvényesülését, az elveknek való megfelelést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a végső kedvezményezettnek (lakoságnak, magánszemélyeknek) a projekt tervezése és megvalósítása során folyamatosan vizsgálnia kell, hogy a saját projektjének működése és eredményei hogyan érintik, befolyásolják azt a közösséget és azt a környezetet, amiben a projekt megvalósul.

A Chartában szereplő alapjogok bizonyos esetekben csak áttételesen érinthetik az adott projektet, azonban a Chartában szereplő alapjogok tiszteletben tartása kötelező.

Amennyiben a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett a kölcsönigénylés során vagy a Kölcsönszerződés fennállása alatt a Közvetítő eljárása során **a fenti horizontális elvek és/vagy Alapjogi Charta betartásába, azoknak való megfelelésbe való ütközést észlel**, akkor az alapjogibejelentés@mfb.hu e-mail címre tudja megtenni bejelentését.

A „**ne okozz jelentős kárt**” (DNSH) elvet a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló **Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete** (továbbiakban: Taxonómiai Rendelet) **vezette be**.

A Végső Kedvezményezetteknek a Projektek összeállítása és megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Taxonómiai rendeletben meghatározott hat környezeti célkitűzés (éghajlatváltozás mérséklése, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, körforgásos gazdaságra való átállás, szennyezés megelőzése és csökkentése, biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) bármelyikének jelentős megsértését a Projekt megvalósítása nem eredményezheti, azzal jelentős környezeti kárt nem okozhat.

A követelményeknek való megfelelésről valamennyi Kölcsönigénylő magára vonatkozóan kötelező nyilatkozatot tesz a Kölcsönigényléskor arról, hogy a „Tájékoztató a jelentős károkozás elkerüléséhez - Lakossági energiahatékonysági beruházók részére” elnevezésű dokumentumban foglaltakat megismerte, tudomásul vette és a projekt megvalósítása során betartja az útmutató által előírt kötelezettségeket, valamint a Kölcsönkérelmi nyomtatvány részeként arról, miszerint a Felhívást és mellékleteit, a Lakossági Eljárási Rendet, a vonatkozó jogszabályokat megismerte és azokat tudomásul vette, melyek ellenőrzését a Közvetítő a hitelbírálat folyamata során hajtja végre .

Klímakockázati vizsgálat

Amennyiben legalább öt éves várható élettartamú infrastruktúra megvalósítására irányul a beruházás, a tervezés során fel kell mérni az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.

A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével szükséges felmérni, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” (röviden: Klímareziliencia Útmutató) c. dokumentum² nyújt segítséget.

A klímareziliencia vizsgálatával kapcsolatos részletes elvárásokat (standard vagy egyszerűsített éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat) ez egyes támogatható tevékenységekre nézve a felhívás rögzíti.

Biztosítani kell, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló létesítményben ne létesüljön, vagy ne maradjon fenn az egészségre ártalmas műszaki megoldás. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához.

A Kölcsönkérelmi nyomtatvány „Egyszerűsített éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat” elnevezésű nyilatkozatát csak akkor kötelező kitölteni, ha Projekt tartalmaz infrastrukturális vagy ingatlan beruházást, felújítási (pl. energetikai fejlesztés) tevékenységhez kapcsolódó költséget. Amennyiben nem került kitöltésre, azonban a Projekt tartalmaz infrastrukturális beruházást/felújítást, a Közvetítő Hiánypótlás vagy További Kérdés keretében kéri ennek pótlását.

² A Klímareziliencia útmutató elérhetősége: <https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz> oldalon a Kapcsolódó dokumentumoknál az Utmutato az eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elvezesehez_21-27.pdf elnevezésű dokumentum

II. ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ELJÁRÁSI REND ÉS FELTÉTELRENDSZER

1. A FINANSZÍROZÁSI ÖSSZEG IGÉNYLÉSÉNEK ÉS ÉLETÚTJÁNAK FOLYAMATI LÉPÉSEI



2. A FINANSZÍROZÁSI ÖSSZEG FUTAMIDEJE ALATT FELMERÜLŐ ELJÁRÁSI FOLYAMATOK



3. KAPCSOLATTARTÁS

A Kölcsönkérelem benyújtásától a Kölcsönszerződés megszűnéséig a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett a Közvetítővel, illetve az általa kiválasztott ügyletkezelő Lakossági MFB Pont Plusz ügyintézője útján tartja a kapcsolatot. Jelen Lakossági Eljárási Rend és az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó értesítések közvetlenül az MFB Zrt.-vel való kapcsolattartást is előírhatnak.

A Közvetítő és az MFB Zrt. az európai uniós forrásból nyújtott pénzügyi eszközök esetében **elsődlegesen elektronikus úton** tartja a kapcsolatot a Kölcsönigénylővel/Végső Kedvezményezettel a Finanszírozási Összeg igénylés folyamata során és a szerződéses jogviszony fennállása alatt (kivéve, ha jelen Lakossági Eljárási Rend kifejezetten másképp rendelkezik a kapcsolattartásról). Az elektronikus kapcsolattartás eszköze az elektronikus levelezés (e-mail). Online igénylési felületre történő regisztráció esetén a regisztrációnál megadott e-mail cím szolgál az elektronikus kapcsolattartás eszközének. A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett felelős a Finanszírozási Összeg igénylése során, a Kölcsönkérelemben megadott, valamint a **Kölcsönkérelem átvétele** dokumentumban visszaigazolt kapcsolattartási adatok, különösen az elektronikus levelezési cím (továbbiakban: e-mail cím) helyességéért, annak fenntartásáért és az arra érkező üzenetek átvételéért. Az e-mail esetében elfogadható végződések: hu, com, eu, info, org, net, at, a teljes e-mail cím hossza maximum 100 karakter lehet. A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett kizárólag egy kapcsolattartási e-mail címet adhat meg valamennyi Hitelprogram vonatkozásában. Amennyiben a Finanszírozási összeg igénylése során megadott kapcsolattartási adatokban változás történik, a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett haladéktalanul köteles a Közvetítő felé jelezni az adatváltozást az **ML601U számú nyomtatvány** benyújtásával. Az adatváltozás a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett valamennyi MFB Zrt.-vel kötött Kölcsönszerződésére vonatkozóan adatmódosításnak minősül, melytől való eltérés nem lehetséges.

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezettet terheli a felelősség az általa megadott kapcsolattartási adat (név, cím, e-mail cím vagy kézbesítés szempontjából jelentős vagy bármely adat) pontatlanságából, valamint az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából és az esetleges hiányos információközlésből eredő jogkövetkezményekért, ideértve az eredménytelen kézbesítésből eredő jogkövetkezményeket is. A kapcsolattartás körében a Közvetítő és az MFB Zrt. nem felel azokért a károkért, amelyek a kapcsolattartás és a kézbesítés során rajtuk kívül álló okból keletkeznek.

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett Kölcsönkérelmével kapcsolatban a Közvetítő vagy az MFB Zrt. jogosult a rendelkezésére álló egyéb e-mail cím, valamint az érintett személyek más, pl. Adóstárs minőségéből eredően ismert e-mail cím (a továbbiakban: alternatív kapcsolattartási cím) használatára is, amennyiben a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett által megadott e-mail cím hibás, nem létező, vagy az e-mail címre történő kézbesítés bármely más oknál fogva akadályozott (pl. megtelt a tárhely).

A Kölcsönkérelem feldolgozása során az egyes eljárási cselekmények kapcsán a Kölcsönigénylő részére automatikusan értesítő levelek kerülnek kiküldésre a noreplymfbpontplusz@mfb.hu e-mail címről (például: Hiánypótlásról, További Kérdésekről, jóváhagyó döntésről szóló értesítés stb.).

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett részére, az általa megadott, megfelelő és helyes e-mail címre megküldött dokumentumot a megküldés napját követő naptári naptól kell kézbesítettnek (közöltnek) tekinteni (a naptári napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlés és kézbesítés napja). Amennyiben eljárási határidők kapcsolódnak az egyes eljárási cselekményekhez (értesítőkhoz), a kiküldés időpontját követő naptári naptól kell a teljesítésre megadott határidőt számítani (például Hiánypótlás határideje, szerződéskötési határidő stb.). Abban az esetben, ha egy

értesítés elektronikus és postai úton is megküldésre kerül, akkor a határidőt a postai kézbesítéstől kell számítani.

Amennyiben a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett e-mail címéről automatikus üzenet érkezik vissza, mely szerint a megadott e-mail cím nem megfelelő, nem létező, az e-mail nem kézbesíthető, a postaláda megtelt vagy más hasonló, ezzel egyenértékű kézbesítési probléma keletkezik, úgy ebben az esetben is beállnak a kézbesítés joghatásai függetlenül attól, hogy a Közvetítő vagy az MFB Zrt. használt-e alternatív kapcsolattartási címet.

Amennyiben a kiküldött értesítéssel kapcsolatban a Kölcsönigénylőnek/Végső Kedvezményezettnek kérdése merül fel, vagy a teljesítést elektronikus úton kívánja megtenni, azt az értesítőben szereplő ügyletkezelő Lakossági MFB Pont Plusz e-mail címére küldött külön e-mail üzenetben teheti meg. Az értesítés során olyan dokumentumok benyújtása is előírásra kerülhet, melynek eredeti példányát a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett csak személyesen nyújthatja be vagy postai úton, az ügyletkezelő Lakossági MFB Pont Plusz fiók címére postai küldeményként is megküldheti. Postai úton történő kézbesítés esetén a postai kézbesítés elmaradása vagy késedelve miatt a határidők eredménytelenül letelhetnek.

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett személyes adatait, ügyletre vonatkozó információkat tartalmazó közlés minden esetben az értesítő e-mail csatolmányaként, titkosított PDF formátumban kerül megküldésre. A titkosítás feloldásához szükséges jelszóképzési szabályt a megküldött e-mail tartalmazza.

Egyes, a Lakossági Eljárási Rendben meghatározott esetekben a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett részére az értesítések postai úton, Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett kapcsolattartás céljára megadott levelezési címére is kiküldésre kerülnek, ezek az értesítések a postai kézbesítés útján válnak hatályossá, függetlenül attól, hogy az adott értesítés esetlegesen elektronikus levélként is megküldésre kerül.

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett a személyes és az elektronikus kapcsolattartás mellett postai úton is tarthatja a kapcsolatot, valamint teljesítheti adatszolgáltatási kötelezettségét az ügyletkezelő Lakossági MFB Pont Plusz felé, amennyiben a postai úton történő kapcsolattartást a jogszabály, a jelen Lakossági Eljárási Rend, vagy a Kölcsönszerződés kifejezetten nem zárja ki. A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett a kiválasztott ügyletkezelő Lakossági MFB Pont Plusz fiók címére köteles a postai küldeményeket megküldeni.

3.1. POSTAI KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

Amennyiben a Kölcsönigénylőnek/Végső Kedvezményezettnek címzett küldemény tértivevényes postai küldeményként kerül feladásra, úgy a postai küldemény az alábbi időpontokban minősül kézbesítettnek:

- a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban,
- amennyiben a címzett vagy meghatalmazottja a küldeményt nem veszi át, az átvételt megtagadja úgy a kézbesítés megkísérlésének napján,
- amennyiben a küldemény „nem kereste” jellel érkezik vissza, a küldeményt - az ellenkező bizonyításig - a visszaküldés napját – ennek hiányában a második kézbesítés megkísérlését - követő 5. (ötödik) naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni,
- amennyiben levélpostai küldemény „a cím nem azonosítható”, „a cím elégtelen”, „a címzett ismeretlen”, „a kézbesítés akadályozott”, „elköltözött” vagy bármely más, a jelen pont (ii) és (iii)

pontján kívüli bármilyen más jelezzettel érkezik vissza, úgy a postai feladást követő 5. (ötödik) naptári napon kézbesítettnek minősül.

Amennyiben a küldemény ajánlott levél útján kerül megküldésre, úgy a feladást követő 5. (ötödik) naptári napon kézbesítettnek minősül a küldemény.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló) a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (továbbiakban DÁP törvény) hatálya alá tartozó szervezet (pl. közjegyző) által megküldött vagy továbbított jognyilatkozat kézbesítésére a 2023. évi CIII. törvény szerinti kézbesítési szabályok vonatkoznak.

3.2. EGYÉB KAPCSOLATTARTÁSI SZABÁLYOK

A Közvetítő és az MFB Zrt. a létrejött jogviszony alapján fennálló követelése egyenlegének egyeztetésére irányuló értesítését (pl. éves egyenlegközlő) elsődlegesen elektronikus úton, de e mellett postai úton is megküldheti a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett részére.

Amennyiben a Kölcsönigénylőnek/Végső Kedvezményezettnek címzett küldemény sima postai küldeményként kerül feladásra, úgy a postai küldemény az alábbi időpontokban minősül kézbesítettnek:

- a postai feladást követő 10. (tizedik) naptári napon,
- amennyiben a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a küldeményt - az ellenkező bizonyításig - a visszaküldés napját – követő 5. (ötödik) naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni,
- amennyiben levélpostai küldemény „a cím nem azonosítható”, „a cím elégtelen”, „a címzett ismeretlen”, „a kézbesítés akadályozott”, „elköltözött” vagy bármely más, a jelen pont (ii) és (iii) pontján kívüli bármilyen más jelezzettel érkezik vissza, úgy a postai feladást követő 5. (ötödik) naptári napon kézbesítettnek minősül.

A Közvetítő és az MFB Zrt. tájékoztatási célból SMS üzenet küldésére is jogosult a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett kapcsolattartás céljából megadott a telefonszámára.

A Fizetési Kérelem szolgáltatás használata esetén az MFB Zrt. az esedékessé vált fizetési kötelezettség(ek)ről, a teljesítés időpontjáról, a pontos összegről elektronikus úton úgynevezett Fizetési Kérelmet nyújthat be a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett fizetési számlája felé (mely jelzőszámot a folyósítással és törlesztéssel összefüggésben bejelentett), amely kérelem teljesítését a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett elektronikus úton engedélyezheti vagy visszautasíthatja a számlavezető bankjánál. (a Fizetési Kérelem szolgáltatásról további információk az MFB Zrt. honlapján találhatóak meg.)

Amennyiben a jelen fejezetben eltérő kézbesítési szabály vonatkozik a megküldött dokumentációra, akkor annak szabályai az adott dokumentumban kerülnek meghatározásra.

3.3. BANKSZÜNNAP/ÜZEMSZÜNET

A Közvetítő által tartott bankszünnapra/üzemszünetre a Közvetítő meghirdetése alapján kerül sor, amelyre a Közvetítő üzletszabályzatának/szerződéses feltételeinek a rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok (pl.: Hpt.) rendelkezései az irányadók.

Amennyiben az MFB Zrt. hirdet meg bankszünnapot/üzemszünetet, és az érinti a jelen Lakossági Eljárási Rend szerint nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat, akkor erre az alábbi rendelkezések az irányadók a vonatkozó jogszabályok (pl. Hpt.) rendelkezései mellett és alapján:

- A bankszünnap vagy üzemszünet egy vagy több szolgáltatást érintő tervezett leállás, amely keretében az MFB Zrt. felfüggeszti valamely pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, illetve ezen szolgáltatás valamely résztvevékenységének nyújtását. A bankszünnap időtartama egy vagy több egész naptári nap, vagy egy banki munkanapon belül egy vagy több óra időtartam. Az üzemszünet munkanapokon történő, négyórás időtartamot meg nem haladó előzetesen tervezett szüneteltetés.
- Az MFB Zrt. a bankszünnap tényéről, időtartamáról és a bankszünnapkal érintett szolgáltatások köréről (pl. folyósítás stb.) legalább harminc nappal megelőzően, az üzemszünet tényéről, időtartamáról és az üzemszünettel érintett szolgáltatások köréről (pl. folyósítás stb.) legalább hét naptári nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, valamint az MFB Zrt. honlapján közzétett közlemény formájában, továbbá elektronikus levelezés útján tájékoztatja a Kölcsönigénylőt/Végső Kedvezményezetteket.
- A bankszünnap kamatnapnak számít. Ha a fizetési kötelezettség teljesítése bankszünnapon esedékes, akkor az esedékességet követő első banki munkanap a teljesítés esedékességének napja, kivéve, ha bankszünnap adott naptári napon 2 óránál nem hosszabb egybefüggő időszakra áll fenn, mely esetben a teljesítés adott banki munkanapon a bankszünnap megszűnését követően vagy azt megelőzően esedékes.

4. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS, KÖLCSÖNKÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ FELADATOK

A Kölcsönigénylő a Kölcsönkérelmét az általa választott Lakossági MFB Pont Plusz fiókban nyújthatja be.

Amennyiben a Kölcsönigénylőnek a Kölcsönkérelem feldolgozása során olyan panasza merül fel, mely miatt Kölcsönkérelmét új Lakossági MFB Pont Pluszba kívánja áthelyeztetni, a panaszát és Kölcsönkérelmének áthelyezésére irányuló kérelmét egyidejűleg az Eljárási Rend 15. pontjában foglalt szabályok alapján van lehetősége benyújtani. Az MFB Zrt. az erre vonatkozó kérelemről a panaszkezelés szabályai szerinti határidőn belül dönt, és a döntésről értesíti a Kölcsönigénylőt és a Közvetítőt is.

A Kölcsönkérelem összeállítása és benyújtása előtt a Kölcsönigénylő által kiválasztott Lakossági MFB Pont Plusz ügyintézője a Kölcsönigénylő részére általános tájékoztatást nyújt:

- a Hitelprogramok feltételrendszeréről
- támogatási szabályokról
- ügyfélre vonatkozó eljárási folyamatokról
- szabályozási dokumentumokról
- kölcsönkérelem benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok listájáról.

A fenti tájékoztatás célja, hogy a Kölcsönigénylő a Kölcsönkérelmi nyomtatvány összeállításakor teljeskörű információval és ismerettel rendelkezzen ahhoz, hogy a kitöltött nyomtatványok és a kötelezően előírt dokumentumok hiánytalanul benyújtásra kerülhessenek.

A Kölcsönkérelmi nyomtatvány összeállítása során a Kölcsönigénylőnek az alábbi pontokban részletezett előírásokat is figyelembe kell venni.

5. A KÖLCSÖNKÉRELEM BENYÚJTÁSA

A Kölcsönkérelmet kizárólag az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló **Lakossági MFB Pont Plusz értékesítési hálózaton keresztül** lehet benyújtani. A Kölcsönkérelem MFB Zrt.-hez történő közvetlen benyújtására nincs lehetőség. A Lakossági MFB Pont Plusz fióklistát az MFB Zrt. a www.mfb.hu honlapján teszi közzé. A Kölcsönigénylő jogosult bármely Lakossági MFB Pont Pluszhoz Kölcsönkérelemmel fordulni.

A Finanszírozási Összeg kizárólag a teljeskörűen és valós információ tartalommal kitöltött **Kölcsönkérelmi nyomtatvány és a kötelezően előírt mellékletek hiánytalan benyújtásával igényelhető**. Bármely kötelezően előírt dokumentum hiányában a kérelem nem nyújtható be, a Kölcsönkérelmet a Közvetítő nem veheti át.

A Kölcsönkérelmi nyomtatvány és a kötelezően előírt dokumentumok eredeti példányait a Lakossági MFB Pont Plusz fiókban személyesen be kell nyújtani.

A Kölcsönkérelem kizárólag akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben a Közvetítő a Kölcsönkérelmi nyomtatvány és a kötelezően előírt mellékletek átvételét és ellenőrzését követően a kérelem alapadatait a kölcsönkérelmek nyilvántartására szolgáló Szoftverben rögzíti, és a Kölcsönigénylő a Szoftver által generált, a benyújtás pontos időpontját tartalmazó, a Kölcsönkérelem és a benyújtandó dokumentumok átvételét igazoló nyilatkozatot aláírásával ellátja – és ezzel egyidejűleg visszaigazolja az átvételi elismervényben (**ML102R Kölcsönkérelem átvétele melléklet**) szereplő adatok helyességét.

Az átvételi elismervény tartalmazza a Kölcsönkérelem nyilvántartási számát (iktaratszám), a benyújtás pontos időpontját, a Kölcsönigénylő és a kérelem főbb adatait, valamint az átvett, benyújtáshoz kötelezően előírt dokumentumok listáját.

A Kölcsönkérelem benyújtásakor a Közvetítő és a Kölcsönigénylő által aláírt átvételt igazoló nyilatkozat – a személyes átvételét követően - az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címre 3 munkanapon belül kiküldésre kerül, ezzel validálva a későbbi kapcsolattartás céljából rögzített e-mail cím helyességét. Amennyiben a Kölcsönigénylő e-mailen nem kapja meg az átvételt igazoló nyilatkozatot a fenti határidőn belül, szükséges ismételt személyesen megjelennie a kiválasztott ügykezelő Lakossági MFB Pont Pluszon adategyeztetés céljából. Az adategyeztetést követően az átvételt igazoló nyilatkozat ismételt kiküldésre kerül az első kiküldésre vonatkozó szabályoknak megfelelően. A Kölcsönkérelem elbírálásához, szerződéskötéshez, folyósításhoz, illetve a Kölcsönszerződés fennállása alatt a későbbi adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges eredeti dokumentumokat minden esetben a Kölcsönigénylő elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címére kiküldött értesítő levélben szereplő, kiválasztott ügykezelő Lakossági MFB Pont Plusz fiók címére szükséges benyújtani vagy az általa megadott e-mail címre szükséges megküldeni (amennyiben nem kötelező az eredeti dokumentum benyújtása).

5.1. A KÖLCSÖNKÉRELEM ONLINE BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ FOLYAMATI ELŐÍRÁSOK:

A Közvetítő a hivatalos honlapján biztosíthat online kérelembenyújtási lehetőséget a Kölcsönigénylők számára.

Az online kérelembenyújtáshoz a Kölcsönigénylőnek - az alapadatai megadásával (név, email cím, telefonos elérhetőség és jelszó) - a közvetítő honlapján megjelenített ügyfélfiókhoz regisztrációt szükséges kezdeményeznie. Az ügyfélfiókba való belépés a választott jelszót követően a – regisztrációkor megadott email címre küldött - megerősítő kóddal lehetséges.

Az online igénylési felület működéséről, a dokumentumok feltöltésének menetéről az ügyfélfiókban olvasható bővebb tájékoztatás.

A közvetítő a benyújtott kölcsönkérelem és előírt dokumentációjának formai ellenőrzését követően egy munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Kölcsönigénylővel és időpontot egyeztet videobanki hívásra mely során a Kölcsönigénylő személyazonosságát igazoló dokumentumai bemutatásával, így a Közvetítő meggyőződik a Kölcsönigénylő személyazonosságáról. A Videobanki hívás során a Kölcsönigénylő a további felmerülő kérdései kapcsán részletes tájékoztatást kap.

Az előzetes személyazonosítás után – a videobanki hívás következő lépéseként- a Közvetítő a Kölcsönigénylő regisztrációkor megadott e-mail címére megküldi az - online felületre becsatolt Kölcsönkérelmi nyomtatvány és a kötelezően előírt dokumentumok átvételét rögzítő - előzetes átvételi elismervényt, mely kizárólag az igénylő alapadatainak és a benyújtott dokumentumok listájának ellenőrzését szolgálja, a kölcsönkérelem és a kötelezően előírt dokumentáció átvételét a benyújtás időpontja és a kérelem iktatószámának hiányában nem igazolja.

Az előzetes átvételi elismervényen szereplő adatok megfelelőségének visszaigazolását követően- amely a videobanki hívás során kerül jóváhagyásra - a közvetítő által aláírt átvételi elismervény kiküldésre kerül a Kölcsönigénylő részére.

A Kölcsönigénylő az aláírásával ellátott átvételi elismervényt **(ML102R Kölcsönkérelem átvétele melléklet)** egy munkanapon belül köteles visszaküldeni a közvetítő fióki e-mail címére (az aláírás történhet a Digitális Állampolgárság Alkalmazáson keresztül Digitális aláírás funkcióval is).

A személyes kérelembenyújtással megegyezően a Közvetítő és a Kölcsönigénylő által aláírt átvételt igazoló nyilatkozat az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címre 3 munkanapon belül kiküldésre kerül, ezzel validálva a későbbi kapcsolattartás céljából rögzített e-mail cím helyességét. A Kölcsönkérelem akkor tekinthető befogadottnak, ha szerepel rajta iktató szám és a Kölcsönigénylő és a Közvetítő által aláírásra került.

Az online felületen benyújtott dokumentumok eredeti példányait (amennyiben nem elektronikusan kerültek aláírásra) a Kölcsönszerződés megkötéséig szükséges személyesen is benyújtani.

Amennyiben a személyesen benyújtott, eredeti dokumentumok nem teljeskörűek vagy az online felületre feltöltött dokumentumokkal nem megegyező tartalommal kerültek benyújtásra, akkor a Kölcsönszerződés nem köthető meg, a kérelem szerződéskötés előtt lezárásra kerül.

Online módon kizárólag a kölcsönkérelem és kötelezően előírt dokumentumainak benyújtására van lehetőség, a további folyamatok lépései (pl. szerződéskötési feltételek, folyósítási előfeltételek, lehívás feltételeinek teljesítése) vonatkozásában csak bankfióki, személyes benyújtás lehetséges.

A benyújtott Kölcsönkérelmek az átvételt igazoló nyilatkozaton szereplő benyújtás pontos időpontja alapján, időbeli sorrendben technikailag foglalják a rendelkezésre álló Hitelprogramkeretet.

Az online módon benyújtott kérelem is kizárólag akkor tekinthető befogadottnak, ha az iktatószámmal, pontos benyújtási időponttal ellátott átvételi elismervény a Kölcsönigénylő aláírásával ellátva visszaküldésre került, ezért amennyiben a Kölcsönkérelem online kerül benyújtásra, a befogadás a videobank hívás alatt véglegesített átvételi elismervénnyel történik meg, vagyis foglalja a keretet.

5.2. KÖLCSÖNKÉRELEMMEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK MEGHATALMAZOTT ÁLTAL

Amennyiben a Kölcsönigénylő a Kölcsönkérelmet és kötelezően benyújtandó dokumentumokat – a későbbi ügyintézés során felmerült hiánypótlásokhoz, további kérdésekhez, tisztázó kérdésekhez

szükséges dokumentumok beadását, valamint a folyósítási előfeltételek és a lehívási feltételek beadását meghatalmazott útján kívánja benyújtani, az esetben elegendő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazás hiteles benyújtása. A magánokiratba foglalt Meghatalmazásnak az ML104U számú melléklet vagy azzal egyenértékű adattartalommal rendelkező dokumentum fogadható el.

Azonban, ha a Kölcsönszerződés megkötés során, illetve a kölcsönjogviszony fennállása alatt meghatalmazott útján kíván eljárni, akkor köteles közjegyzői okiratba foglalt Meghatalmazást tenni. A Közvetítő ellenőrzi a meghatalmazás tartalmát és azt, hogy az kétséget kizáróan feljogosítja a meghatalmazott személyt a meghatalmazó nevében történő teljes körű eljárásra. A meghatalmazott útján történő benyújtás kizárólag személyesen lehetséges.

Közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás az **ML104U számú melléklet** szerinti minta alapján, vagy azzal egyenértékű tartalommal fogadható el, valamint az 5.3 fejezetben leírtak szerint a személyazonosságot igazoló okmánymásolatok hitelesítése is szükséges.

Amennyiben a Kölcsönigénylő a meghatalmazását visszavonja, a visszavonásról (meghatalmazással azonos okirati forma szerint) szóló dokumentumot a Közvetítő részére haladéktalanul köteles benyújtani. Pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos átvilágítási intézkedések elvégzése

A Közvetítő a Kölcsönkérelem benyújtásakor, de legkésőbb a Kölcsönszerződés megkötéséig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel érintett személyek (Kölcsönigénylő, Meghatalmazott, Adóstárs) kapcsán elvégzi a Kölcsönigénylő, illetve Kölcsönkérelmet és azon mellékleteit és/vagy a Kölcsönszerződést aláíró Meghatalmazott, vagy Adóstárs azonosítását és személyazonosság igazoló ellenőrzését. A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett, valamint az Adóstárs és Meghatalmazott köteles a pénzmosás megelőzési feladatok elvégzésében együttműködni és az MFB Zrt., illetve a Közvetítő által kért, előírt adatszolgáltatást teljesíteni vagy kért további nyilatkozatot, dokumentumot, okiratot benyújtani.

Amennyiben a Kölcsönigénylő és/vagy – amennyiben van - Adóstárs a Kölcsönkérelmet és a kötelezően benyújtandó dokumentumokat meghatalmazott útján nyújtja be, ez esetben elegendő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazás benyújtása. Ez esetben a Kölcsönigénylő és - amennyiben van - Adóstárs személyazonosságot igazoló okmányainak nem hiteles másolata elfogadható.

Amennyiben a Kölcsönigénylő és/vagy Adóstárs személyes megjelenés nélkül, meghatalmazott útján jár el a kölcsönszerződés **megkötése** során, illetve a kölcsön jogviszony fennállása alatt, akkor a Pmt. szerinti azonosítás a Kölcsönigénylő és/vagy Adóstárs személyazonosságot igazoló okmányainak hiteles másolatai alapján rögzíthető, melyeket a Kérelem benyújtásakor, de legkésőbb a szerződéskötést megelőzően szükséges mellékelni. Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzés teljesítéséhez, ha

- azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (Kjtv.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
- a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette a hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Amennyiben a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését követően a szerződéskötés előtt a Kölcsönigénylő és/vagy az Adóstárs adataiban, valamint a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási

intézkedésekkel **érintett személyek azonosító adataiban, személyében változás történik, azokat a Kölcsönigénylő köteles a Közvetítő felé 5 munkanapon belül bejelenteni.**

Nem köthető meg a Kölcsönszerződés, ha a pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos, a Kölcsönigénylő és Adóstárs, illetve egyéb azonosítandó személyek ügyfél-átvilágítása nem történt meg.

A Kölcsönszerződés fennállása alatt a Pmt. esetleges változásaiból vagy rendelkezéseiből eredő felülvizsgálat során az ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel érintett személyek (Kölcsönigénylő, Adóstárs, Meghatalmazott) kötelesek a Közvetítővel együttműködni és a Pmt. által kötelezően előírt monitoring tevékenység keretében előírt adatszolgáltatást teljesíteni vagy kért további nyilatkozatot, dokumentumot, okiratot benyújtani.

6. HIÁNYPÓTLÁS ÉS TOVÁBBI KÉRDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A formai és tartalmi ellenőrzést követően a Közvetítő a jelen Lakossági Eljárási Rend előírásai alapján az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül **Hiánypótlásra** szólíthatja fel a Kölcsönigénylőt. A Kölcsönigénylőnek a Hiánypótlás teljesítésére az értesítés közlését követően **15 naptári nap áll rendelkezésére**, aminek legfeljebb 15 naptári nappal történő meghosszabbítása az eredeti határidő lejáratát megelőző 5. naptári napon a Kölcsönigénylő automatikus emlékeztető értesítést kap e-mailben, amennyiben még nem teljesítette a Hiánypótlást.

A Hiánypótlás beérkezését és feldolgozását követően a Közvetítő **További Kérdések** formájában pontosítást és további dokumentumok benyújtását kérheti, melynek megválaszolására az értesítés közlését követően **15 naptári nap áll a Kölcsönigénylő rendelkezésére**, aminek szintén egyszeri alkalommal, legfeljebb további 5 naptári nappal történő meghosszabbítása kezdeményezhető az eredeti határidő lejáratát megelőző 3. naptári napon a Kölcsönigénylő automatikus emlékeztető értesítést kap e-mailben, amennyiben még nem adott választ a További Kérdés(ek)re.

A Kölcsönigénylő a Hiánypótlás, valamint a További Kérdések határidejének **hosszabbítását még a határidők lejáratát megelőző írásban** (papír alapon vagy a hivatalos kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül) **jogosult kérni** a Kölcsönkérelem átvételét igazoló Lakossági MFB Pont Plusznál. A határidők lejáratát követően a Hiánypótlás, valamint a További Kérdések teljes körű megválaszolása hiányában a kérelem a rendelkezésre álló hiányos információk alapján kerül elbírálásra.

Amennyiben a Kölcsönigénylő rendelkezik Digitális Állampolgár (DÁP) regisztrációval úgy a részéről megküldött dokumentumok hiánypótlás, tisztázó kérdés/további kérdés esetén elektronikus úton is hitelesíthetők a DÁP mobilalkalmazáson keresztül elérhető Digitális aláírás szolgáltatáson keresztül. Az így hitelesített dokumentumokat az MFB Pont Plusz fióki e-mail címére szükséges megküldeni. Hiteles aláírással ellátott dokumentumok esetén nem szükséges két tanú előtt nyilatkozni abban az esetben sem, ha ezt a papír alapú dokumentumok esetében a tanúzási szabályok megkövetelnék.

7. KÖLCSÖNKÉRELEM BÍRÁLATI FOLYAMATA

7.1. MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A Projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a Projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmas, amennyiben:

- a megvalósítási helyszín a Kölcsönigénylő saját tulajdonában áll, és az ingatlannal való rendelkezési joga nincs korlátozva (kivéve elidegenítési és terhelési tilalom), a megvalósítási helyszín a Kölcsönigénylő lakóhelye, vagy tartózkodási helye, amit lakcímkártyával vagy Digitális Állampolgár alkalmazásból hiteles adatmegosztással létrejött lakcímet igazoló dokumentummal tud igazolni, a Projekt tárgyát képező megvalósítási helyszín megfelel a Hitelprogram feltételeinek és céljának. A DÁP alkalmazásból generált dokumentum csak elektronikus formában továbbítva tekinthető hiteles igazolásnak, amelyet az MFB Pont Plusz fiók e-mail címére szükséges elküldeni.
- az osztatlan közös tulajdonban álló, több önálló használati egységet érintő ingatlan megvalósítási helyszínén (pl. ikerház, sorháztörténő beruházás finanszírozhatóságának feltételei:
 - o rendelkezésre áll közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodás
 - o megosztási vázrajz benyújtása (amennyiben rendelkezésre áll)
- a használati megosztási megállapodással érintett, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetében valamennyi önálló használati egység vonatkozásában – a főszabálynak megfelelően – külön-külön van lehetőség hitelkérelem benyújtására.
- amennyiben a beruházás kizárólag önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg és az semmilyen módon nem érinti a beruházás tárgyául szolgáló önálló használati egységen kívüli használati egységeket (közös tulajdont), akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása. A kizárólag saját tulajdoni hányadon történő beruházás tényéről az ML113U Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén elnevezésű melléklet benyújtásával nyilatkozni szükséges. Abban az esetben, ha az ingatlan kizárólag csak az adós és az adóstárs osztatlan közös tulajdonában van, akkor nem szükséges a „Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén” elnevezésű dokumentum kitöltése mely folyósítási előfeltétel.
- társasházi, lakásszövetkezeti formában működő ikerházak és sorházak esetén a közös tulajdonú, de a Kölcsönigénylő saját tulajdonát képező ingatlanrészt közvetlenül határoló épületrészekén végzendő korszerűsítés esetén társasház /lakásszövetkezet közgyűlésének határozata szükséges annak jóváhagyásáról folyósítási előfeltételként. A korszerűsítési munkálatok abban az esetben támogathatóak, ha a társasházi/ lakásszövetkezeti sorház, ikerház esetén a korszerűsítendő épület közös tulajdonú részeinek vonatkozásában kizárólag a kölcsönigénylő saját tulajdonát képező ingatlanrészt közvetlenül határoló épületrészen végezi a korszerűsítést (pl. szigetelést, ablakcserét), mely nem érinti a többi tulajdonos külön tulajdonát képező ingatlanrészt, de a projektben végzett szigetelést teljeskörűen meg tudja valósítani (lábazattól tetőig) a saját tulajdonát képező ingatlanrészt közvetlenül határoló szerkezetén a Kölcsönigénylő.

A megvalósítási helyszín alkalmasságáról a Kölcsönigénylő nyilatkozik (a Kölcsönkérelmi nyomtatvány 1. számú nyilatkozatával, **ML101U_2 Kölcsönkérelmi nyomtatvány nyilatkozatai melléklet**), annak alkalmasságát a Közvetítő a benyújtott dokumentumok (pl: hiteles energetikai tanúsítvány) alapján vizsgálja és a vizsgálatot dokumentálja. Kizárólag lakhatási célú energiafelhasználás történhet a fejlesztéssel érintett ingatlanban.

7.2. SZÁLLÍTÓVAL/KIVITELEZŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ÉS AZOK ELLENŐRZÉSE

Az MFB Zrt. és a Közvetítő a Kölcsönkérelemben érintett szállítót/kivitelezőt a hitelbírálati eljárás keretében, illetve a folyósítási feltételek ellenőrzésekor szállítói finanszírozás esetében vizsgálja, különös tekintettel az alábbiakra:

- a szállító nem áll Jogi eljárás alatt (nem minősül kockázatosnak a szállító, jelen Eljárási Rend 10.8.1 pontjában említett esetekben történő teljesítés esetén),
- a szállító és Végső Kedvezményezett adataiban nem áll fenn egyezés (pl. fióktelep, székhely, ügyvezető, tulajdonosi egyezés),
- a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai alkalmasak a Projekt megvalósítására (pl. szállító székhelye/telephelye/fióktelepe alkalmas, hogy szállítóként közreműködjön a Projektben például: google maps ellenőrzés, megfelelő számú munkavállalóval rendelkezik a vállalt kötelezettség teljesítéséhez képest, árbevételéhez képest megfelelő a nagyszámú teljesítés vállalása),
- a szállító a beszerezni kívánt anyagok kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek vagy gyártónak minősül, vagy azokat ilyen forrásból szerzi be, illetve az elvégzett munkálatok vonatkozásában a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítását vállalja.

Az MFB Zrt., illetve a Közvetítő megítélése szerint esetleges negatív információ azonosítása esetén – amely alapján a Közvetítő, vagy az MFB Zrt. megítélése szerint kockázatosná válhat a Finanszírozási Összeg szerződésszerű felhasználása vagy visszafizetése – jogosult a Kölcsönkérelmet, vagy folyamatban lévő lehívást elutasítani, vagy az alábbi feltételeket előírni:

- új szállító bevonása
- folyósításra szállítói finanszírozásban csak a teljesítésre vonatkozó végszámla és teljesítésigazolás alapján vagy a teljesítés ellenőrzését követően kerülhet sor
- folyósításra utófinanszírozásban a fentiekén túl a pénzügyi rendezés ellenőrzését követően kerülhet sor.

A Hitelprogram(ok) keretében kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő, teljesítésre alkalmas szállító/kivitelező (külföldi szállító vonatkozásában a külföldi céginformációs adatok alapján ellenőrizhető) fogadható el, amennyiben a Felhívás másképp nem rendelkezik:

- a szállító/kivitelező rendelkezik 1 teljes lezárt üzleti évvel
- a szállító/kivitelező cégkivonata vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartás alapján tevékenységei közé bejegyzésre került a Projekt megvalósítása során végzett tevékenység TEÁOR/ÖVTJ kódja
- a szállító/kivitelező nem áll végrehajtási-, csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy nem áll a cég megszüntetésére irányuló eljárás alatt (pl. kényszertörlesztés)

a szállító/kivitelező, valamint a szállító/kivitelező közvetlen, vagy közvetett tulajdonosa, vezető tisztségviselője, munkavállalója nem közeli hozzátartozója vagy élettársa a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezettnek, illetve Adóstársának, valamint a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett, illetve Adóstársa nem munkavállalója, vezető tisztségviselője vagy tagja a szállítónak/kivitelezőnek. Szállítói előleg igénylése esetén további feltétel, hogy a szállítót/kivitelezőt az MFB Zrt. nem ítélte kockázatosnak, nincs birtokában róla negatív információ.

A szállítói előlegbe beleszámít a Végső Kedvezményezett által előlegként, szállítói teljesítésigazolás nélkül kifizetett összegek utófinanszírozásban történő lehívása is. A Projekt keretében folyósítandó a finanszírozási összeg maximum 75%-át nem meghaladó szállítói előleg szállítónként/kivitelezőnként és vállalkozói szerződés összege szerint értendő. Amennyiben a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett nem teljesíti a fenti előírások bármelyikét, abban az esetben pozitív döntés nem hozható, Kölcsönszerződés nem köthető, illetve a lehívási kérelem elutasításra kerül.

7.3. PIACI ÁR VIZSGÁLATA ÉS ALÁTÁMASZTÁSA

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének való megfelelést, valamint áru- és szolgáltatás beszerzések esetén az átlagos piaci ár követelményének való megfelelést a Kölcsönigénylőnek/Végső Kedvezményezettnek már a Projekt költségvetésének tervezésekor, és az egész projektmegvalósítás során biztosítani kell, így a Projekt költségvetésének módosításakor, pl. a Projekt költségszerkezetének módosításakor, vagy esetleges - szállító- vagy kivitelezőváltás esetén is.

A Kölcsönigénylőnek a beruházás tárgyát képező költségtételek tekintetében alá kell támasztani, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelel. Amennyiben jelen Lakossági Eljárási Rend keretében lebonyolított Hitelprogram(ok) Felhívásában meghatározott fajlagos költségek szerepelnek, úgy a szokásos piaci ár ezen fajlagos árak alapján határozható meg a Lakossági Eljárás Rend 7.3.4 pontja szerint.

7.3.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.
- Azon költségtételek esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a százezer forintot, nem szükséges a piaci ár alátámasztása a jelen Lakossági Eljárási Rend alapján. Kivételt képeznek ez alól az alábbi költségtételek, melyek esetében nem szükséges piaci ár alátámasztás a százezer forintot meghaladó költségtétel esetében sem:
 - o hiteles energetikai tanúsítvány kiállításának költsége
 - o közjegyzői díj
 - o tulajdoni lap lehívásának költsége
 - o statikai szakvélemény költsége

A fent felsorolt költségek vonatkozásában árajánlat és/vagy szállítói szerződés benyújtására nincs szükség

- A hárommillió forintnál **nagyobb elszámolható összköltségű** Projektek azon költségtételei esetén, amelyek elszámolható költsége nem haladja meg a háromszázezer forintot, a szokásos piaci árak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a Kölcsönigénylőnek nem kell benyújtania a Közvetítőhöz, de azokat a Közvetítő és/vagy az MFB Zrt. helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. A piaci ár vizsgálat ezekben az esetekben is meg kell, hogy feleljen a későbbiekben rögzített feltételeknek.
- A hárommillió forintot **meg nem haladó elszámolható** összköltségű Projektek esetében, minden elszámolható költségtételnél is szükséges a piaci árak való megfelelést alátámasztó dokumentumok benyújtása.
- A piaci ár alátámasztását a Kölcsönkérelem benyújtásakor és szállítóváltásakor is szükséges a Kölcsönigénylőnek/Végső Kedvezményezettnek igazolni, a vonatkozó dokumentumokat benyújtani.
- Alapanyagok és technológiai berendezések esetén – amennyiben a Hitelprogramok Felhívásában fajlagos árak nem szerepelnek az adott költségtételek vonatkozásában - elsődlegesen a nyilvánosan elérhető internetes árak preferáltak a beszerzés költségének meghatározásakor, listaáras, webáruházban elérhető termékek esetében.
- Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell az árajánlat érvényességi idejét, mely érvényességi idő a Kölcsönkérelem benyújtásakor még nem járt le.
- Az ajánlattevő a beszerzéssel érintett tevékenységgel főtevékenységként foglalkozik vagy bizonyíthatóan rendszeres tevékenysége, valamint szolgáltatásai a honlapján feltüntetésre

kerülnek, illetve egyéb referenciákkal igazolhatóak.

- A Kölcsönkérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi árajánlat fogadható el.
- Költségtételenként választhatóak (több költségtétel esetén kombinálhatóak) az alátámasztásra kiválasztott módszerek.
- Amennyiben a piaci árak való megfelelés alátámasztása online piacfelméréssel történik, abban az esetben a szállítóknak a Kölcsönigénylőtől/Végső Kedvezményezettől, valamint egymástól is függetleneknek³ kell lenniük. Közvetítő az árajánlatok alapján egyesével vizsgálja az eszközök árát, melyeket egyébként egy költségcsoron szerepeltet a Kölcsönigénylő az anyagi-műszaki összetételben.
- Amennyiben a felsorolt módszerek egyikével sem tudja alátámasztani a Kölcsönigénylő a piaci árak való megfelelést, abban az esetben az adott költségtétel vonatkozásában legalább három, teljesítésre alkalmas lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a Kölcsönigénylőtől/Végső Kedvezményezettől független érvényes ajánlattal szükséges a piaci árak való megfelelés alátámasztása.

A piaci árak való megfelelés az alábbi módszerekkel kerülhet alátámasztásra.

7.3.2. LEGALÁBB HÁROM, TELJESÍTÉSRE ALKALMAS LEHETSÉGES SZÁLLÍTÓ ONLINE ELÉRHETŐ AJÁNLATÁN ALAPULÓ ONLINE VÉGZETT PIACFELMÉRÉS

A listaáras termékek beszerzése esetén egyszerűsített piacfelmérésre van lehetőség. Egyszerűsített piacfelméréssel abban az esetben igazolható a piaci ár realitása, ha az adott költségtétel ára elérhető egyrészt a kiválasztott, a termék tekintetében kompetens, potenciális gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, független gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik szállítónak webáruházzal is kell rendelkeznie.

Online piacfelmérés esetén **3 db a Kölcsönkérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi internetes árat (a honlapokról készült, technológiai berendezés gyártóját, pontos típusszámát, műszaki paramétereit, jellemzőket, szállító adatait és rendszerdátumot is tartalmazó képernyőképeket) a Kölcsönkérelemhez szükséges csatolni.** Külföldi honlap esetén a képernyőkép készítés dátumának napjára vonatkozó MNB középárfolyamon szükséges forintba átszámítani a költségtétel árát.

Az egyszerűsített piacfelmérés mellett a kiválasztott szállítótól a Lakossági Eljárási Rend 3. sz. melléklete szerinti árajánlat benyújtása is szükséges. Bármelyik tétel esetében **legfeljebb 20% árkülönbség lehet az összehasonlított árak között**, ebben az esetben a költségtétel megfelel a piaci árak, és bármelyik árajánlat választható.

7.3.3. 1 DB ÁRAJÁNLAT BENYÚJTÁSA – AMENNYIBEN A BESZERZETT TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉS ÉS/VAGY KIVITELEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPANYAG A GYÁRTÓTÓL/HIVATALOS FORGALMAZÓTÓL KERÜLT BESZERZÉSRE

Ebben az esetben a Kölcsönigénylőnek szükséges benyújtania a hivatalos forgalmazói kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (disztribútori megállapodást vagy olyan tartalmú nyilatkozatot, amely

³ Nem független az a szállító/kivitelező, amelynek a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett, illetve annak Adóstársa, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója közvetlen vagy közvetett tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója.

hitelt érdemlően alátámasztja a hivatalos forgalmazói státuszt az árajánlat részeként vagy képernyőképet a hivatalos forgalmazói viszonyról a gyártó honlapjáról). Gyártótól való beszerzés esetében az árajánlatnak tartalmaznia kell a gyártói nyilatkozatot.

7.3.4. ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁS ESETÉN ALKALMAZANDÓ

A szokásos piaci ár meghatározható az Irányító Hatóság/Nemzeti Hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos árak alkalmazásával (pl. energiahatékonysági beruházások költsége - fűtési rendszer cseréje, hőszigetelés, nyílászárócseréje stb.), melynek mértéke Hitelprogram szintjén, az adott Felhívásban kerül meghatározásra és szerepeltetésre. Ebben az esetben 1 db árajánlat vagy vállalkozási/kivitelezői szerződés benyújtása szükséges és **az adott beruházás elszámolható költsége nem haladhatja meg a Felhívásban meghatározott fajlagos költséget.**

7.4. ÉLETKÉPESSÉG VIZSGÁLAT

A Közvetítő a gazdasági és pénzügyi életképesség vizsgálat során a Kölcsönigénylő pénzügyi helyzetét vizsgálja a jövedelem ellenőrzés feltételei szerint. A Projekt abban az esetben finanszírozható, valamint a Kölcsönigénylő abban az esetben jogosult a Finanszírozási Összeg igénybevételére, amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a Felhívásban, valamint a jelen Lakossági Eljárási Rendben szereplő feltételeknek. A Közvetítő a benyújtandó dokumentumokon felül, további adatokat, dokumentumokat és alátámasztást kérhet a Kölcsönigénylőtől az életképesség megítéléséhez.

7.5. KIEMELTEN KOCKÁZATOSNAK MINŐSÜLŐ PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE

A bírálati folyamat részét képezi a Kölcsönkérelem kockázati ellenőrzése. Ha a Projekt megvalósításában kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, és a Hiánypótlás, illetve További Kérdés megválaszolását követően is fennáll a kiemelkedő kockázat ténye, a Kölcsönkérelem pozitív bírálatban nem részesülhet. Amennyiben olyan kiemelt kockázati körülmény merül fel, amely nem tisztázható Hiánypótlással, illetve További Kérdés megválaszolásával, úgy a Kölcsönkérelem Hiánypótlás vagy További Kérdés nélkül elutasításra kerülhet.

Kiemelt kockázatot jelenthet többek között:

- fennáll a gyanú, hogy a Kölcsönigénylő mesterségesen teremtette a kedvezőbb támogatási feltételek megszerzéséhez szükséges körülményeket,
- ha a Kölcsönigénylő és/vagy Adóstárs a kölcsönkérelem benyújtásakor adósságrendezési eljárás (magáncsőd), alatt áll,
- a Projekt megvalósítása szempontjából kockázatos jövedelmi adatok
- a szállító és a Kölcsönigénylő/Adóstárs adataiban történő egyezés (pl. lakóhely vagy tartózkodási hely egyezés),
- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a kérelemben szereplő Projekt megvalósítására (pl. az Ingatlannak állékonysági problémája van).

A fenti példákon túl felmerülő, egyéb kockázati szempontok miatt nem támogatott Kölcsönkérelmek is elutasításra kerülhetnek.

7.6. ADÓSTÁRSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Kölcsönigénylő házastársa, élettársa a kölcsönügyletbe adóstársként jövedelemmel bevonásra kerül, így az Adóstárs jövedelemével is minden esetben kalkulálni szükséges a jövedelemarányos

törlesztőrészlet számítás során. Ugyanazon ingatlan vonatkozásában csak egy Hiteligénylő nyújthat be kölcsönkérelmet.

Amennyiben a Kölcsönigénylő kölcsönigényléskor betöltötte vagy a kölcsön Futamidejének lejáratáig betölti a 75. életévét, a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan Adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel. A bevont Adóstárs a Kölcsönkérelem benyújtásakor be kell töltsse a 20. életévet.

7.7. A FINANSZÍROZÁSI ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉNEK VIZSGÁLATA

A maximálisan nyújtható Finanszírozási összeg megállapításakor a teljes Finanszírozási összeg, valamint a már fennálló egyéb hitelek figyelembevételével számított havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosa kerül kiszámításra azzal, hogy adóstársak esetén valamennyi adóstárs havi adósságszolgálat és igazolt havi nettó jövedelme összesítve értendő. Az MFB Zrt. a jövedelmek elfogadását a saját szabályzata alapján állapítja meg.

7.7.1. A HAVI NETTÓ JÖVEDELMEK SZÁMÍTÁSI MÓDSZERTANA

A Finanszírozási Összeg visszafizetésének vizsgálata során az MFB Zrt. alábbi jövedelem típusokat veszi figyelembe, mint elsődleges havi jövedelem:

- Munkabér, szövetkezeti tagi jövedelem (magánszemély), táppénz, jutalék, illetmény és illetménykiegészítés (közfoglalkoztatott dolgozóknál) – belföldi és külföldi.
- Vállalkozói tevékenységből származó jövedelem, szövetkezeti tagi jövedelem (vállalkozói), jutalék (őstermelők, egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem).
- Nyugdíj (saját jogú és hozzátartozói, öregségi, kivéve árvaellátás).
- Hadigondozott ellátások (ápolási pótlék, hadiözvegy járadék, hadigondozott családtag járadéka, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka).
- Hittanoktatói díj, lelkesi javadalom.
- Olimpiai járadék, érdemes művész járadék, akadémiai járadék.
- Megbízási díj (ha a szerződés a befogadást megelőzően legalább 6 hónapja folyamatosan fennáll, határozatlan időre szól, vagy határozott és a kölcsönkérelem benyújtását követően még legalább 6 hónapig fennáll).
- Nevelőszülői díj (ellátmány nem vehető figyelembe).
- Megváltozott munkaképességűek ellátásai (megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése, vakok személyi járadéka, ápolási díj, tartós ápolást végzők támogatása, gyermekek otthongondozási díja (GYOD), fogyatékosági támogatás, rokkantsági ellátás, baleseti rokkantsági ellátás hadirokkant járadék, baleseti járadék (keresetpótló baleseti járadék, kártérítési járadék, költségpótló baleseti járadék), rehabilitációs ellátás, egészségkárosodási járadék).
- Rezidensi ösztöndíj, doktorandusz jövedelem, fiatal szakorvosok és szakgyógyszerészek támogatása.
- Osztalék - a kifizető legalább 4 éve működik (3 lezárt üzleti év és folyó év alapján), és legalább 3 éve nyereséges.
- Országgyűlési képviselő, valamint európai parlamenti képviselő tiszteletdíja.
- Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem.
- Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (Termőföld) bérbeadásból származó jövedelem.
- Kárpótlási jegyek életjáradéka.

Az MFB Zrt. az alábbi kiegészítő jövedelmeket veszi figyelembe a Finanszírozási összeg visszafizetésének vizsgálata során:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
- Gyermeknevelési támogatás (GYET).
- Gyermekgondozási díj (GYED, GYED Extra).
- Csecsemőgondozási díj (CSED).
- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES).
- Házastársi/élettársi díj.
- Cafeteria.
- Nem főállású munkaviszonyból származó tiszteletdíj.
- Bónusz, jutalom, prémium
- Tartós befektetésből származó jövedelem.

Az MFB Zrt. az alábbi jövedelem típusokat NEM veszi figyelembe a jövedelemarányos törlesztőrészlet számításakor:

- Napi díj.
- Felmondási idő alatt kapott jövedelem.
- Közfoglalkoztatásból eredő munkaviszony.
- Olyan életjáradék, amely határozott időtartamra szóló vagy visszavonható, vagy nem rendszeresen érkező, vagy nem a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy más, üzletszerűen járadékszolgáltatást nyújtó szervezet folyósítja.
- Hozzá tartozói ellátás esetén az aktív munkavállalóknál nem elfogadható, mert ez esetben az ellátás átmenti.
- Nevelési díj és ellátmány.
- Árvaeállítás, hadiárva járadék/volt hadiárva járadéka.
- Árfolyamnyereségből származó Osztalék, osztalékelőleg.
- Az anyasági támogatás.
- Gyermektartásdíj.
- Álláskeresési járadék.
- Lakhatási támogatás (közszolgálati dolgozók részére).
- Családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás).
- Elkülönülten adózó jövedelem (kivéve osztalék és tartós befektetésekből származó jövedelem).

Felhívjuk a Kölcsönigénylők figyelmét, hogy a fent nevesített kiegészítő jövedelem típusokat az MFB Zrt. csak valamely elsődleges jövedelemmel együttesen fogadja el. Ezen szabály a Kölcsönigénylő és Adóstársa jövedelmének vonatkozásában úgy értelmezendő, hogy legalább az egyik félnek rendelkeznie kell figyelembe vehető elsődleges jövedelemmel.

Elfogadható havi nettó jövedelmek számítási módszertana

Amennyiben a Kölcsönigénylő igazolt – illetve jövedelemmel bevont Adóstárs(ak) esetén – a Kölcsönigénylő és az Adóstárs(ak) összesített – MFB Zrt. által elfogadott és figyelembe vehető nettó havi jövedelme alacsonyabb, mint 600 ezer forint, úgy ezen összesített jövedelmek összegének maximum 50%-a fordítható havi adósságszolgálatra. Amennyiben az előzőekben felsorolt jövedelmek összevont összege meghaladja a 600 ezer forintot, úgy maximum 60%-a fordítható havi adósságszolgálatra.

7.7.2. HAVI ADÓSSÁGSZOLGÁLAT SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A havi adósságszolgálatba a Kölcsönigénylő összes – a Kölcsönigénylő nyilatkozata vagy a KHR lekérdezés alapján – ismert, ugyanazon, vagy bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet be kell számítani. Amennyiben a Kölcsönigénylő valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, akkor a másik hitel havi törlesztőrészletét a főadós és az egyes adóstársak között egyenlő arányban kell megosztani, és a Kölcsönigénylőre így eső havi törlesztőrészlet-hányadot kell tekinteni a Kölcsönigénylő e másik hitelből eredő havi törlesztőrészletének.

Amennyiben valamely fizetési kötelezettség devizában teljesítendő, akkor a havi adósságszolgálat számításakor az MFB Zrt. a havi törlesztőrészlet mértékét a Magyar Nemzeti Bank által az adott kötelezettség rögzítésekor közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján, forintban kifejezve állapítja meg.

Amennyiben a kamat és díj mértéke változó, de azok jövőbeli mértéke a havi adósságszolgálat megállapításakor nem meghatározható, a havi adósságszolgálat megállapításakor ismert kamatot és díjat a futamidő végéig változatlanoknak kell tekinteni.

Folyószámlahitel és hitelkártya esetén a teljes hitelkeret 5%-át kell havi törlesztőrészletnek tekinteni. Diákhitel esetén a törlesztési kötelezettség beálltaig a teljes hitelkeret 5%-át, azt követően pedig a havi törlesztőrészletet szükséges figyelembe venni.

7.8. DÖNTÉS A KÖLCSÖNKÉRELEMRŐL

A benyújtott Kölcsönkérelmek az MFB Zrt. által meghatározott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra, a Kölcsönkérelem **hiánytalan benyújtástól számított maximum 70 naptári napon belül**. Ennek keretében a Közvetítő helyszíni szemlét végezhet a megvalósítási helyszínen.

A Kölcsönkérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról a Közvetítő írásban értesíti a Kölcsönigénylőt a Kölcsönkérelem benyújtásakor megadott e-mail címen keresztül, elutasítás esetén tértivevényes postai levélben is.

A **Hiteldöntés érvényessége** a döntésről szóló értesítéstől számított legfeljebb **120 naptári nap**, melynek lejárata követően a Kölcsönkérelem a szerződéskötés hiányában automatikusan lezárásra kerül.

A Hiteldöntés meghozatalára a Bírálati Programzárás napjáig van lehetőség. A Kölcsönkérelem jóváhagyását követően a Kölcsönigénylő a Kölcsönkérelem adataiban tartalmi módosítást nem kezdeményezhet, kizárólag szerződésmódosítás keretében.

7.9. A KÖLCSÖNKÉRELMEK VÁRÓLISTÁRA KERÜLÉSE

A benyújtott Kölcsönkérelmek az átvételt igazoló nyilatkozaton szereplő benyújtás pontos időpontja alapján, időbeli sorrendben technikailag foglalják a rendelkezésre álló Hitelprogramkeretet. A benyújtási határidőn belül, de már a rendelkezésre álló forráskereten felül benyújtott kérelmek feldolgozása is megtörténik, és ha a bírálati feltételeknek megfelel, **Várólistára** kerül, amelyről a - Kölcsönigénylő elektronikus úton, automatikus tájékoztatást kap. Ha a feldolgozás során forrás szabadul fel (pl. egy korábbi időpontban benyújtott Kölcsönkérelem elutasításra kerül, vagy határidőn belül nem kerül sor szerződéskötésre egy jóváhagyott Kölcsönkérelem esetében), vagy a Hitelprogram rendelkezésre álló keretösszege emelkedik, akkor az átvételt igazoló nyilatkozaton szereplő benyújtás időpontja szerint sorban következő Várólistán lévő Kölcsönkérelem a Közvetítő által az alábbiak szerint kerül feldolgozásra:

- ha a Várólistára kerüléstől számított **90. naptári napon, vagy azon belül** szabadul fel forrás vagy emelkedik a Hitelprogram keretösszege, akkor a Kölcsönkérelem jóváhagyásra kerül és a Várólistára kerülésről szóló tájékoztatást követő 120 naptári napig kerülhet sor szerződéskötésre;
- ha a Várólistára kerüléstől számított **90. naptári napot követően** szabadul fel forrás vagy emelkedik a Hitelprogram keretösszege, akkor ismételt Hitelbírálatra kerül sor (amely új kölcsönkérelmi dokumentáció benyújtása nélkül, de az aktuális jövedelmi, valamint személyes adatok figyelembevételével és a Hitelbírálat időpontjában hatályos **Felhívás, valamint Lakossági Eljárási Rend alapján** történik). Az ismételt Hitelbírálatot a Közvetítőnek **30 naptári napon** belül el kell végezni és az ismételt döntést követő **120 naptári napig** kerülhet sor szerződéskötésre, pozitív döntés esetén.

A Bírálati Programzárás napjáig van lehetőség Hiteldöntés meghozatalára.

8. KÖLCÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

8.1. A FINANSZÍROZÁSI ÖSSZEG RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDEJÉNEK, TÜRELMI IDEJÉNEK, VALAMINT FUTAMIDEJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A Rendelkezésre Tartási Idő maximális határidejének meghatározásában a Felhívás szabályai az irányadóak. A Kölcsönkérelemben kért Rendelkezésre Tartási Idő és Futamidő a Kölcsönszerződés megkötésének napjától kezdődik, a Rendelkezésre Tartási Idő és a Türelmi Idő a Futamidő része.

A Türelmi Idő a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratától kezdődik. A Kölcsönszerződés szerinti **folyósításra kizárólag a Rendelkezésre Tartási Időn belül kerülhet sor.**

A Futamidő maximális időtartamát a Felhívás határozza meg. A Türelmi Idő – jelen Lakossági Eljárási Rend 14. pontjában meghatározott eredményességmérési eljárási határidők figyelembevételével - úgy kerül meghatározásra, hogy a Türelmi idő alatt a Projekt megvalósulását követően a Projekt eredményei és az elvárt eredményességi kritériumok vizsgálhatóak legyenek.

8.2. TŐKETÖRLESZTÉS ÉS A TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE

A **tőketörlesztés** a Türelmi Időt követően **havonta egyenlő tőke törlesztőrészekben** történik, kerekítés miatt az utolsó tőketörlesztő-részlet összege eltérhet. A törlesztés esedékességét a Felhívás állapítja meg.

Egyműveletes kombinált hiteltermékek esetén a Kölcsönrészre vonatkozó törlesztési ütemezést a Kölcsönszerződés tartalmazza, mely az adott Felhívás jellegétől függően az alábbi verziókat tartalmazhatja:

- a Kölcsönrész tervezett összegének törlesztési ütemezését arra az esetre, ha a Projekt a tervek szerinti eredményt teljesíti és a Végső Kedvezményezett eredményességmérést követően a tervezettek szerinti összegű Vissza Nem Térítendő Támogatásra lesz jogosult,
- amennyiben a Felhívás nevesít egyéb sávokat, úgy a Felhívásban meghatározott lehetséges sávoknak megfelelő arányú Kölcsönrészek törlesztési ütemezéseit.

Sávok konstrukció esetén a Hiteldöntés során odaítélt Vissza Nem Térítendő támogatási résznél nagyobb támogatási rész nem nyújtható, abban az esetben sem, ha a Projekt eredményességméréskor magasabb sávnak megfelelő eredményt hozna.

A törlesztés esedékességét a Felhívás állapítja meg. A törlesztendő összeg megfizetése akkor tekintendő teljesítettnek, ha annak jóváírására a Kölcsönszerződésben szereplő Programszámlán az esedékesség munkanapján sor kerül, a Kölcsönszerződésben szereplő közleménnyel.

A kölcsön törlesztése kizárólag olyan belföldi fizetési számláról való utalással történhet, amely a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett vagy Adóstárs tulajdonában van.

Előtörlesztés esetén lakástakarékpénztári számláról érkező utalás is elfogadható.

Jelen Lakossági Eljárási Rend 3. fejezetében említettek szerint az esedékessé vált fizetési kötelezettség(ek) Fizetési Kérelem szolgáltatás útján is teljesíthetők, mely szolgáltatásról az MFB Zrt. honlapján található részletes információk.

Amennyiben nem történik meg a teljes Finanszírozási Összeg lehívása vagy a Kölcsön Futamideje során előtörlesztésre kerül sor, a törlesztés ütemezése a 11.2.3., 11.2.5. valamint a 11.3.1 pontban részletezett szabályok szerint változhat.

A Végső Kedvezményezett részéről már előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem vehető újra igénybe.

8.3. KAMAT, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

A Végső Kedvezményezett a Kölcsönrész terhére folyósított és vissza még nem fizetett napi fennálló egyenlege után Ügyleti kamatot köteles fizetni. Ha a Végső Kedvezményezett a Projektet nem a Felhívás/Kölcsönszerződés szerinti feltételek szerint és határidőig valósítja meg, akkor a szabálytalanul igénybe vett Finanszírozási Összeg után Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamat fizetésére is köteles. Ha a Visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelem után Késedelmi kamat fizetésére köteles.

A fizetendő Ügyleti kamat, illetve a Kölcsönszerződés alapján felszámítható díjak és költségek mértékét, valamint a kamatfizetés esedékességét a Felhívás állapítja meg.

Ügyleti, Késedelmi, valamint a Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamat mértéke a fogalomtárban is meghatározásra került.

A Kölcsönkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a Finanszírozási Összeg rendelkezésre tartásával és folyósításával összefüggésben nem kerül felszámításra díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. energetikai tanúsítvány díja, közjegyzői díj). Harmadik félnek fizetendő díjak/költségek a Kölcsönigénylőt/Végső Kedvezményezettet terhelik, melyek - a Projekt keretében történő - elszámolhatóságáról a mindenkor ide vonatkozó Felhívás rendelkezik.

8.4. SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

A Kölcsönigénylő számára **a szerződéskötési feltételek teljesítésére és a Kölcsönszerződés megkötésére** a Hiteldöntésről szóló értesítést követő **30 naptári nap** áll rendelkezésre. A Kölcsönszerződés megkötése kizárólag személyesen történhet az MFB Pont Plusz fiókhálózatában, a Kölcsön igénylője vagy Meghatalmazott által. Meghatalmazott által történő szerződéskötés jelen Eljárási Rend 5.2. pontjába foglaltaknak megfelelően történhet.

A Kölcsönkérelem elfogadásáról szóló automatikus értesítéssel egyidejűleg a Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges szerződéskötési feltételekről is értesül a Kölcsönigénylő az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül.

Amennyiben az alábbiakban felsorolt dokumentumok, nyilatkozatok már korábban benyújtásra kerültek és azok tartalma a benyújtást követően módosult, azokat a Kölcsönigénylő a Kölcsönszerződés megkötéséhez ismételten köteles benyújtani, illetve az érintett adatkörrel ismételten köteles nyilatkozni. A dokumentumok változatlanságáról a Kölcsönigénylő nyilatkozni köteles a **ML350U számú melléklet** szerint.

A Kölcsönszerződés megkötéséhez a Kölcsönigénylő köteles benyújtani az alábbi dokumentumokat, valamint a Közvetítő köteles a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően elvégezni az alábbi feladatokat:

- a Kölcsönigénylő részéről – amennyiben Adóstárs és/vagy Meghatalmazott is bevonásra került, akkor az Adóstárs és/vagy Meghatalmazott részéről is – szükséges az érvényes személyi igazolvány, magyar útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány/ a Digitális Állampolgárság Alkalmazásból letöltött hiteles adatmegosztás PDF ügyintézőnek - email formájában - történő átadásával vagy – amennyiben a Kölcsönigénylő nem rendelkezik magyar állampolgársággal – az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállama által a részére kiadott érvényes útlevél másolata,
- a Kölcsönigénylő - és amennyiben Adóstárs és/vagy Meghatalmazott is bevonásra került, akkor az Adóstárs és/vagy Meghatalmazott - Pmt. szerinti azonosítása megtörtént, a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítási dokumentumok (okmánymásolatok, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, kiemelt közszereplői nyilatkozat(ok) hiánytalanul és megfelelő adattartalommal) (aláírt papíralapú példányai rendelkezésre állnak (Amennyiben a Kölcsönkérelem benyújtása óta a megadott adatokban változás történt, a szerződéskötéskor aktuális állapotnak megfelelő ügyfél-azonosítási dokumentumok eredeti példányainak is rendelkezésre kell állni, amely alapján az ügyfél-átvilágítást a Közvetítő szerződéskötés előtt aktualizálni tudja),
- RRF-REP-10.13.1-24 azonosító jelű Otthonfelújítási Programban benyújtott Kölcsönkérelmek esetében amennyiben a Kölcsönkérelem benyújtásakor a korszerűsítéssel érintett Ingatlan tulajdoni lapjára a Kölcsönigénylő tulajdonjoga még nem került bejegyzésre a Felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően, úgy a tulajdonjog bejegyzés tényét a szerződéskötési feltételek benyújtásának napjához viszonyított 30 napnál nem régebbi, a kölcsönkérelem által érintett Ingatlan hiteles szemle típusú tulajdoni lap másolatával szükséges igazolni. Amennyiben az adásvétel ténye nem tette lehetővé a Kölcsönkérelem benyújtásakor annak igazolását, hogy a korszerűsítéssel érintett Ingatlan a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye, úgy ennek lakcímkártyával történő igazolása legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig meg kell történnie, amennyiben a Felhívás máshogy nem rendelkezik,
- építési engedély köteles épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások esetén a jogerős építési engedély benyújtása,
- a KHR-ben végzett ellenőrzés alapján a Kölcsönigénylőnek és az Adóstárs(ak)nak a KHR hitelszerződés nyilvántartása alapján nem áll fenn mulasztása, és lezárt hitelmulasztás esetén az nem veszteségleírással rendeződött,
- a Kölcsönigénylő nyilatkozata, hogy a Saját Forrás rendelkezésre áll,
- rendelkezésre áll a Kölcsönigénylő azon nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy a Finanszírozási Összeget a hiteldöntés napján fizikailag még le nem zárt (be nem fejezett), vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még végre nem hajtott Projekt finanszírozására fordítja,
- a Folyósítási Terv havi bontásban szerződéskötés előtt aktualizálásra került.

Amennyiben a Kölcsönkérelem benyújtása online módon történt, úgy a Kölcsönszerződés megkötésének további feltétele az online benyújtáskor feltöltött Kölcsönkérelmi nyomtatvány és a kötelezően előírt mellékleteinek hiánytalan, eredeti, papír alapon és eredeti aláírással ellátott benyújtása (ide nem értve a teljes bizonyító erejű elektronikusan aláírt magánokiratokat). További

szerződéskötési feltétel a Kölcsönkérelem átvételét igazoló elismervény Kölcsönigénylő által aláírt eredeti példányának benyújtása. Abban az esetben, amennyiben az online formában benyújtott dokumentumok és az eredeti papír alapú dokumentumok között eltérés mutatkozik, úgy a Közvetítő a Kölcsönszerződés megkötését megtagadja.

A Kölcsönszerződés megkötésétől a Kölcsönigénylő visszaléphet, a Közvetítő pedig a Kölcsönszerződés megkötését egyoldalúan megtagadhatja. A visszalépés és a megtagadás szándékáról írásban, tértivevényes postai levélben értesítik a másik felet vagy visszalépés esetén a Kölcsönigénylő írásban jelzett szándékát személyesen az ügykezelő Lakossági MFB Pont Plusz fiókjában is benyújthatja.

Amennyiben az MFB Zrt. vagy a Közvetítő tudomására jut bármely bankbiztonsági vagy egyéb negatív információ, amely szerint kockázatosná válhat a Kölcsön visszafizetése, úgy a szerződéskötést az MFB Zrt. vagy a Közvetítő egyoldalúan megtagadhatja.

8.5. SZERZŐDÉSKÖTÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

A 30 naptári napos **szerződéskötési határidőt további 30 naptári nappal hosszabbíthatja** meg a Közvetítő a Kölcsönigénylő indokolt írásbeli kérelme alapján. Ha a szerződéskötési feltételek teljesítése, így a Kölcsönszerződés megkötése a Kölcsönigénylő érdekkörén kívül eső külső körülmények miatt, a Kölcsönigénylő kérelme alapján meghosszabbított határidőn belül sem lehetséges, a Kölcsönigénylő indokolt, írásba foglalt kérelmére a határidő további, **maximum 60 naptári nappal**, de **a Hiteldöntés érvényességi idején belül külön MFB Zrt. általi jóváhagyással meghosszabbítható**. A szerződéskötési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a Közvetítő részére személyesen vagy elektronikusan szükséges benyújtani. Az MFB Zrt. **7 munkanapon belül** dönt a kérelemről, melyről a Közvetítő a Kölcsönigénylőt e-mailben értesíti.

A Kölcsönkérelem a szerződéskötési feltételek **nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén** - a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidő lejáratát követően, beleértve a meghosszabbított határidőt is, amennyiben az eredeti határidő korábban meghosszabbításra került **lezárásra kerül**.

8.6. KÖLCÖNSZERZŐDÉS FORMÁJA, VALAMINT KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁRA VAGY KÖZJEGYZŐI EGYOLDALÚ NYILATKOZATBA FOGLALÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A szerződéskötési feltételek teljesítése esetén, a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a Közvetítő a Kölcsönszerződés tervezetét tájékoztatás, valamint a Kölcsönszerződés aláírási időpontjának egyeztetése céljából megküldi a Kölcsönigénylő részére az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címre.

A Kölcsönszerződést a Kölcsönigénylővel - és amennyiben Adóstárs kerül bevonásra, az Adóstárssal - teljes bizonyító erejű **magánokiratba foglaltan kell megkötni**. A Végző Kedvezményezett – és amennyiben Adóstárs kerül bevonásra, az Adóstárs –, a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek a Kölcsönszerződés alapján a Közvetítő által rendelkezésre bocsátott egyoldalú kötelezettségvállaló mintának megfelelő szövegezéssel. A Kölcsönszerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglaltan is megköthető.

A közokirat(ok), illetve a teljes bizonyító erejű magánokirat(ok) az aláírás napján lép(nek) hatályba.

A **közokiratnak tartalmaznia kell** a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/C. §-a szerinti (végrehajthatóság szempontjából releváns) alábbi szerződéses rendelkezéseket:

- a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalás,
- a jogosult és a kötelezett neve,

- a kötelezettség tárgya, mennyisége (összege) és jogcíme,
- a teljesítés módja és határideje.

A közjegyzői okirat hiteles kiadmányát az eljáró közjegyző a közjegyzői okirat megjelenési formájára figyelemmel:

- a Végső Kedvezményezett (amennyiben van, az Adóstárs)
- a Közvetítő részére

személyesen átadja, vagy elektronikus úton megküldi az általuk megadott elektronikus címre és ennek tényét az elektronikus közjegyzői okiratban feltünteti.

A közjegyző a közjegyzői okiratot a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP törvény) szerinti módon is megküldheti. A DÁP törvény szerinti irattovábbítás esetén a jognyilatkozatot az E-ügyintézési törvényben meghatározott időpontban kell kézbesítettnek tekinteni.

9. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN

A Kölcsönszerződés megkötése után – de még az első folyósítást megelőzően - a Végső Kedvezményezettnek jogában áll a szerződéstől elállni, melyről erre irányuló teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozhat az **ML715U számú melléklet** kitöltésével. A nyilatkozat feltétel nélküli és visszavonhatatlan és a Végső Kedvezményezett által tett alábbi nyilatkozatokat kötelezően tartalmaznia szükséges:

- a Végső Kedvezményezett a rendelkezésére tartott kölcsönt nem veszi igénybe, a Kölcsönszerződés alapján folyósítást nem igényel és a Kölcsönszerződés alapján rendelkezésére tartott kölcsönösszeg további rendelkezésre tartását nem kéri, valamint
- az MFB Zrt.-vel szemben a Kölcsönszerződésből eredően, illetve ahhoz kapcsolódóan semmilyen követelése, illetve igénye nincs, az MFB Zrt.-vel szemben a Kölcsönszerződésből eredő, illetve ahhoz kapcsolódó semmilyen további követelést, vagy igényt nem támaszt.

Amennyiben az MFB Zrt. tudomására jut bármely bankbiztonsági vagy egyéb negatív információ, amely alapján a Bank megítélése szerint kockázatosná válhat a Finanszírozási Összeg visszafizetése vagy szerződésszerű felhasználása, úgy a folyósítást az MFB Zrt. megtagadhatja vagy annak teljesítését további vizsgálatok eredményétől teheti függővé, illetve a Kölcsönszerződéstől egyoldalúan elállhat. A folyósítás megtagadásáról, illetve az elállás tényéről az MFB Zrt. soron kívül értesíti a Végső Kedvezményezettet és tájékoztatja a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről. Ha a folyósítás megtagadására okot adó körülmény megszűnik vagy a kockázatosági tényezők kivizsgálását követően a Kölcsönszerződéstől való elállás mégsem indokolt, úgy az MFB Zrt. gondoskodik a folyósítás megkezdéséről és erről egyidejűleg a Végső Kedvezményezettet értesíti.

10. FOLYÓSÍTÁS

A folyósítási feltételek teljesítése két részből áll: először a folyósítási előfeltételeket szükséges teljesíteni, majd – lehívásonként - a lehívási feltételeket. A folyósítási elő- és lehívási feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat az ügykezelő **Lakossági MFB Pont Plusz fiókjában** személyesen lehet benyújtani, a dokumentumok MFB Zrt.-nél történő közvetlen benyújtására nincs lehetőség.

Lehívás kezdeményezése kizárólag a folyósítási **előfeltételek hiánytalan teljesítését követően lehetséges.**

Bármely, a folyósítási előfeltétel vagy lehívási feltétel teljesítésének igazolásához szükséges kötelezően előírt dokumentum hiányában a folyósítási elő-, valamint a lehívási feltételek átvétele nem indítható el, hiányos dokumentumcsomagot a Közvetítő nem vehet át.

A Kölcsönszerződés szerinti Rendelkezésre Tartási Időn túl Finanszírozási Összeg nem folyósítható, a Rendelkezésre Tartási Idő hosszabbítására a Felhívás szerinti maximális Rendelkezésre Tartási Időn belül van lehetőség a Lakossági Eljárási Rend 11.2.4 pontja alapján. A Rendelkezésre Tartási Időn túl benyújtott Lehívási Értesítőt a Közvetítő elutasítja. A Közvetítő elutasítja azon Lehívási Értesítőket is, amelyek vonatkozásában a Rendelkezésre Tartási Idő alatt a folyósítási elő- és/vagy lehívási feltételek nem teljesültek. Amennyiben a fenti okok miatt további folyósítás nem teljesíthető a Végső Kedvezményezett részére, a le nem hívott Finanszírozási összeg a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát követően automatikusan lemondásra kerül.

10.1. A FOLYÓSÍTÁSI ELŐFELTÉTELEK BENYÚJTÁSA

A **folyósítási előfeltételek** teljesítésének igazolásához szükséges dokumentumcsomag Végső Kedvezményezett részéről történő **benyújtása a Rendelkezésre Tartási Időn belül, de legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Idő Lejáratát megelőző 20. (huszadik) munkanapig kezdeményezhető.** Későbbi benyújtás esetén az eljárási határidők nem teszik lehetővé a folyósítás rendelkezésre tartási időszakon belüli teljesítését. Amennyiben a Végső Kedvezményezett meghatalmazott által kívánja benyújtani a folyósítási feltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomagot, akkor a jelen Lakossági Eljárási Rend 5.2 pontja alapján járhat el.

Ha a Végső Kedvezményezett előreláthatólag nem tudja határidőben teljesíteni a folyósítási előfeltételeket, és a Felhívásban rögzített maximum rendelkezésre tartási időszakot még nem vette igénybe, akkor az Lakossági Eljárási Rend 11.2.4 pontja alapján kérelmezheti a rendelkezésre tartási időszak hosszabbítását legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát megelőző **30. (harmincadik) naptári napig.**

A folyósítási előfeltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomag akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben a Közvetítő a dokumentumok átvételét a Szoftverben rögzíti, és a Szoftver által generált, a benyújtás pontos időpontját tartalmazó, a folyósítási előfeltételek teljesítéséhez benyújtott dokumentumok átvételét igazoló elismervényt a Közvetítő és a Végső Kedvezményezett aláírásával ellátja és ezzel visszaigazolja a benyújtás megtörténtét (**ML421R_2 Folyósítási előfeltételek átvétele melléklet**). Az átvételi elismervény a Végső Kedvezményezett elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címére **3 munkanapon** belül kiküldésre kerül.

Benyújtást követően a Közvetítő **5 munkanapon** belül visszajelez a Végső Kedvezményezettnek a tartalmilag hiányos benyújtás kapcsán a Hiánypótlás és/vagy Tisztázó Kérdések kiírásáról. Amennyiben a folyósítási előfeltételek teljesítése kapcsán nincs szükség Hiánypótlás és/vagy Tisztázó Kérdések kiírására, abban az esetben a folyósítási előfeltételek ellenőrzése és a Végső Kedvezményezett ellenőrzés eredményéről való tájékoztatása a benyújtástól számított **10 munkanapon** belül megtörténik (kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül, egyes esetekben postai úton is).

10.2. FOLYÓSÍTÁSI ELŐFELTÉTELEK HIÁNPÓTLÁSA ÉS TISZTÁZÓ KÉRDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A formai és tartalmi ellenőrzést követően a Közvetítő az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül Hiánypótlásra szólíthatja fel a Végső Kedvezményezettet. A Végső

Kedvezményezettnek a Hiánypótlás teljesítésére az értesítés közlését követően **15 (tizenöt) naptári nap** áll rendelkezésére, de a Hiánypótlás legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát megelőző 16. (tizenhatodik) munkanapig teljesíthető. A **Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát megelőző 17. (tizenhetedik) munkanapon a Végső Kedvezményezett automatikus emlékeztető értesítést kap, amennyiben még nem teljesítette a Hiánypótlást.**

A Közvetítőnek lehetősége van Tisztázó Kérdések kiírására is. A Közvetítő **Tisztázó Kérdések** formájában pontosítást, további információkat és dokumentumok benyújtását kérheti, melynek megválaszolására **15 (tizenöt) naptári nap áll a Végső Kedvezményezett rendelkezésére, de a válaszadás legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát megelőző 12. (tizenkettedik) munkanapig teljesíthető.** A Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát megelőző 13. (tizenharmadik) munkanapon a Végső Kedvezményezett automatikus emlékeztető értesítést kap, amennyiben még nem adott teljeskörű választ a Tisztázó Kérdésekre.

A Hiánypótlás és Tisztázó Kérdések a fenti határidőn túli teljesítésének esetén az MFB Zrt. nem vállal kötelezettséget a folyósítás rendelkezésre tartási időszakon belüli teljesítésére.

10.3. FOLYÓSÍTÁS ELŐFELTÉTELEI

Folyósítási előfeltételek	Általános	Ingatlan
A Kölcsönszerződés és annak módosítása rendelkezésre áll a Lakossági Eljárási Rend 8.6 pontja szerinti formában.	X	
A Végső Kedvezményezett aláírta és benyújtotta az Ügyfél aláírás bejelentő lapot (ML404U).	X	
A Végső Kedvezményezett és Adóstársa nem szerepel élő negatív információval a KHR rendszerben, valamint annak adósságrendezési eljárásokat nyilvántartó alrendszerében adósként, adóstársként, vagy egyéb kötelezettként.	X	
Annak alátámasztása, hogy a Végső Kedvezményezett és Adóstársa nem rendelkezik adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással (a folyósítási előfeltétel benyújtásának napjához viszonyított 30 naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolás, vagy ügyfélkapuból lekért elektronikus úton kiadott, elektronikus aláírással hitelesített és Lakossági MFB Pont Plusz számára elektronikus formában megküldött adófolyószámla kivonat, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és rendelkezésre áll az önkormányzati igazolás, miszerint a Végső Kedvezményezettnek és Adóstársának a lakóhelye szerinti önkormányzati adókötelezettségek vonatkozásában nincs a mindenkor érvényes bruttó minimálbért meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. Az Adószámla kivonat a Végső Kedvezményezett/Adóstárs által elektronikus úton is lekérhető ügyfélkapus azonosítással az E-önkormányzat portálról az adóegyenleg lekérdezés funkció használatával, és a kinyomtatott Pdf dokumentum az ügyfél aláírásával ellátva elfogadható. Amennyiben a Végső Kedvezményezettnek/Adóstársnak adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, az annak összegét alátámasztó igazolás, amennyiben pedig a Végső Kedvezményezett adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása a folyósítási előfeltételek benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladja, az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyező határozata másolatának benyújtása szükséges.	X	
Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon történő beruházás esetén rendelkezésre áll: - amennyiben a beruházás ugyan önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg, de bármely módon érinti az önálló használati egységen kívüli egységeket (a közös tulajdont, pl.: homlokzat megváltoztatása, hatósági engedély követelménye), rendelkezésre áll(nak) a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, arra vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat(ok), hogy minden tulajdonos hozzájárul a Projekt megvalósításához, - amennyiben a beruházás kizárólag önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg és az semmilyen módon nem érinti a beruházás tárgyát szolgáló önálló használati egységen kívüli használati egységeket (közös tulajdont), akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása. A kizárólag saját tulajdoni		X

Folyósítási előfeltételek	Általános	Ingatlan
hányadon történő beruházás tényéről az ML113U Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén elnevezésű melléklet benyújtásával nyilatkozni szükséges. Abban az esetben, ha az ingatlan kizárólag csak az adós és az adóstárs osztatlan közös tulajdonában van, akkor nem szükséges a „Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén” elnevezésű dokumentum kitöltése.		
- Társasházi és lakásszövetkezeti formában működő sorházak és ikerházak esetében a közös tulajdonban lévő, de kizárólag a kölcsönigénylő saját tulajdonát képező ingatlanrészt közvetlenül határoló épületrészekben történő korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez (lábazat, homlokzat, földem, nyílászáró csere) szükséges társasházi/lakásszövetkezeti közgyűlési határozat azok jóváhagyásáról rendelkezésre áll.		x
- Amennyiben az adásvétel ténye nem tette lehetővé a Kölcsönkérelem benyújtásakor annak igazolását, hogy a korszerűsítéssel érintett Ingatlan a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye, úgy ennek lakcímkártyával történő igazolása a folyósítási előfeltétel - RRF-REP-10.13.1-24 azonosító jelű Otthonfelújítási Programban benyújtott Kölcsönkérelmek esetében jelen feltétel nem kerül ellenőrzésre a Folyósítási Előfeltételek vizsgálatakor. Továbbá amennyiben a Kölcsönkérelem benyújtásakor a korszerűsítéssel érintett Ingatlan tulajdoni lapjára a Kölcsönigénylő tulajdonjoga még nem került bejegyzésre a Felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően, úgy a tulajdonjog bejegyzés tényét a folyósítási előfeltételek benyújtásának napjához viszonyított 30 napnál nem régebbi, a kölcsönkérelem által érintett Ingatlan hiteles szemle típusú tulajdoni lap másolatával szükséges igazolni.	x	

10.4. LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ ÉS FELTÉTELEINEK BENYÚJTÁSA

A folyósítási előfeltételek teljesítését követően válik jogosulttá a Végső Kedvezményezett a Lehívási Értesítő és a lehívási feltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomag benyújtására.

A Lehívási Értesítő és a lehívási feltételek teljesítésének igazolásához szükséges dokumentumcsomag Végső Kedvezményezett részéről történő benyújtása a tervezett folyósítási időpontot, de legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Idő Lejáratát megelőző 10. (tizedik) munkanapig kezdeményezhető a Közvetítőnél. A fenti határidőn túli benyújtás, hiányosság nem teljesítése esetén az MFB Zrt. nem vállal kötelezettséget a folyósítás rendelkezésre tartási időszakon belüli teljesítésére. Amennyiben a Végső Kedvezményezett meghatalmazott által kívánja benyújtani a Lehívási Értesítőt és a lehívási feltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomagot, akkor a jelen Lakossági Eljárási Rend 5.2 pontja alapján járhat el.

Amennyiben a Végső Kedvezményezett csak a teljesített szállítások és szolgáltatások ellenértékéről kiállított, az anyagi - műszaki - és forrásösszetételnek megfelelő számlákhoz, szerződésekhez, vagy megrendelőhöz kapcsolódó előleget fizette meg igazoltan az önerő részeként, a Közvetítő a bruttó számlaérték előleggel csökkentett összegét utalja át közvetlenül a kivitelezőnek/szállítónak, illetve utófinanszírozás esetén a Végső Kedvezményezettnek.

A Végső Kedvezményezettnek a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként - a Projekthez kapcsolódó számlá(ko)n, illetve Számv. tv. 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylatokon, előlegbekérőkön /díjbekérőkön /proforma számlákon túlmenően – a Lehívási Értesítőhöz csatolni kell utófinanszírozás esetén a számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló bankszámlakivonatot, bankkártya-elfogadó terminál által nyomtatott bizonylatot, hitelintézeti bizonylatot, vagy bankkivonatot, illetve készpénzzel kiegyenlített számla (amennyiben az nem készpénzfizetési-, vagy egyszerűsített adattartalmú számla) esetén a számla kiegyenlítésének igazolása céljából vagy a szállító által kiállított szállítólevél benyújtása szükséges, mely szerint a beszerzésre került alapanyag

leszállításra került vagy a kivitelező által cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani, miszerint a számla kiegyenlítése megtörtént.

Az MFB Zrt. tájékoztatja a Végső Kedvezményezettet, hogy a Kölcsön pénzforgalmi lebonyolítására szolgáló Programszámla a Magyar Államkincstár által az uniós költségvetési fejezetet irányító szerv által kezelt központi költségvetési számla. Ha a programszámláról az MFB Zrt. érdekkörén kívül eső okból nem hívható le forrás, az MFB Zrt.-t a folyósítás ezen okból történő késedelmes teljesítéséből adódóan felelősség nem terheli. A Végső Kedvezményezett a késedelem miatti esetleges kárának megtérítése iránti igényét az MFB Zrt.-vel szemben nem tudja érvényesíteni.

A Lehívási Értesítő és a lehívási feltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomag akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben a Közvetítő a dokumentumok átvételét és ellenőrzését követően a Szoftverben rögzíti, és a Végső Kedvezményezett a Szoftver által generált, a benyújtás pontos időpontját és átvételi azonosítóját tartalmazó, a Lehívási Értesítő és a lehívási feltételek teljesítésének igazolásához benyújtandó dokumentumok átvételi elismervényét a Közvetítő és a Végső Kedvezményezett egyidejűleg aláírásával ellátja és ezzel visszaigazolja a benyújtás megtörténtét **(ML440R_2 Lehívási feltételek átvétele melléklet)**. Az átvételi elismervény a Végső Kedvezményezett elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címére **3 munkanapon** belül kiküldésre kerül.

Az átvételi elismervény tartalmazza a Végső Kedvezményezettre, valamint a lehívásra vonatkozó főbb adatokat, a lehívás összegét és devizanemét, a tervezett folyósítási értéknapot, a folyósítás Kedvezményezettjének típusát (Végső Kedvezményezett vagy szállító), a lehívási feltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomag benyújtásának pontos időpontját, az átvételi azonosítót, valamint a benyújtáshoz kötelezően előírt dokumentumok listáját. Egyműveletes kombinált hiteltermékek esetén a lehívás összege a Hiteldöntés során jóváhagyott Kölcsönrész és a Vissza Nem Térítendő Támogatás, mely a Kölcsönszerződésben szereplő arányának megfelelően kerül Kölcsönrész, illetve a Vissza Nem Térítendő Támogatás jogcímen folyósításra, elszámolásra.

Benyújtást követően a Közvetítő **3 munkanapon** belül megvizsgálja a lehívási feltételek teljesítésének eredményét és a tartalmilag hiányos benyújtás esetén további információkat, dokumentumokat kérhet be. Amennyiben a lehívási feltételek teljesítését igazoló dokumentumcsomaggal kapcsolatban nincs szükség további információ és/vagy dokumentum pótlására, abban az esetben a lehívási feltételek ellenőrzése és a Végső Kedvezményezett által kért folyósítási értéknapra történő folyósítás a benyújtástól számított **10 munkanapon** belül megtörténik.

10.5. LEHÍVÁSI ÉRTEŚÍTŐ ÉS FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ HIÁNYPÓTLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA

A formai és tartalmi ellenőrzést követően a Közvetítő az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül Hiánypótlásra szólíthatja fel a Végső Kedvezményezettet. A Végső Kedvezményezettnek a Hiánypótlást az értesítésben szereplő határidőig teljesítenie kell.

A Hiánypótlás megadott határidőn túli megválaszolása esetén az eljárási határidők nem teszik lehetővé a Lehívási Értesítőben megadott tervezett folyósítási értéknapon történő folyósítást és a Lehívási Értesítő elutasításra kerül, melyről a Végső Kedvezményezett az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül és postai úton is értesítést kap. A Rendelkezésre Tartási idő lejáratát megelőző 10. munkanapig új Lehívási Értesítő benyújtható.

10.5.1. LEHÍVÁSI FELTÉTELEK

Lehívási feltételek	Általános	Szállítói utalás	Utó-finanszírozás
A Végső Kedvezményezett részéről benyújtásra került az aktualizált folyósítási terv.	X		
A Lehívási Értesítőt a Végső Kedvezményezett megfelelően írta alá.	X		
A Végső Kedvezményezett számlával és annak kifizetését igazoló dokumentummal igazolja a Közvetítő előtt azt, hogy az Önerőnek megfelelő összeget felhasználta.	x		
A Végső Kedvezményezett nem szerepel élő negatív információval a KHR rendszerben, illetve annak adósságrendezési eljárásokat nyilvántartó alrendszerében adósként, adóstársként, vagy egyéb kötelezettként.	X		
A Végső Kedvezményezett benyújtotta (amennyiben módosult a kérelemhez csatolthoz képest) - árajánlatot, és/vagy - mindkét fél által aláírt és visszaigazolt megrendelő eredeti, vagy eredetivel megegyező másolati példányát, és/vagy a kivitelezésre vonatkozó érvényes és hatályos kivitelezői/ szállítási/vállalkozási szerződés(ek) másolatát (vállalkozó/alvállalkozó igénybevétele esetén).	X		
Szállítói előleg folyósítása esetén - amennyiben módosult a kérelemhez csatolthoz képest - rendelkezésre áll a szállítói/kivitelezői szerződés.		X	
A Végső Kedvezményezett benyújtotta az Lehívási Értesítőhöz a Projekthez kapcsolódó - előlegbekérőt, vagy az Lakossági Eljárási Rendszerben foglaltaknak megfelelően záradékolt számlákat, vagy más a Számv. tv. 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylat(ka)t - teljesítési igazolásokat (előleg lehívás kivételével) - készpénzfizetési számlákat		X	
Utófinanszírozás esetén a Végső Kedvezményezett a Lehívási Értesítőhöz benyújtotta - a számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló, a Számv. tv. előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot, bankkártyabizonylatot, hitelintézeti bizonylatot, - készpénzzel kiegyenlített számla (kivéve a készpénzfizetési- vagy egyszerűsített adattartalmú számla) esetén szállítólevél vagy cégszerű nyilatkozat a szállító részéről a számla kiegyenlítéséről, - a készpénzzel kiegyenlített Készpénzfizetési számla összesen maximum nettó 1,5 millió Ft összeghatár alatt fogadható el, és kizárólag utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A készpénzzel kiegyenlített Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás a Projekt keretében benyújtott számlákra összességében vonatkozik (azaz nem számlánként figyelendő) és a Saját Forrás igazolására benyújtott számlákra is irányadó. (A bankkártyával kiegyenlített számlákra nem vonatkozik a fenti, nettó 1,5 millió Ft összegre vonatkozó korlátozás.).			X
Végső Kedvezményezett a Projekt műszaki befejezését követően, a Finanszírozási Összeg utolsó 10%-nak folyósításához köteles benyújtani a kivitelező, az energetikai szakértő, valamint a Végső Kedvezményezett számára kötelezően előírt záró nyilatkozatokat, továbbá a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített, a CO2kibocsátási értékeket és elsődleges energiafogyasztását is tartalmazó, Hiteles Energetikai Tanúsítványt, valamint az ML501U mellékletet a Projektzárás alátámasztására.		X	X

Lehívási feltételek	Általános	Szállítói utalás	Utó-finanszírozás
A folyósítás alapjául szolgáló számlák záradékolása az Lakossági Eljárási Rendszert foglaltaknak megfelelően megtörtént.	X		
A folyósítás a Kölcsönszerződés 1. számú mellékletében szereplő anyagi-, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal és a Projektre vonatkozóan benyújtott szerződések, visszaigazolt írásos megrendelések, számlák, egyéb dokumentumok tartalma szerinti alapanyagokra és munkákra történik.	X		
A szállítói előleg mértéke nem haladja meg a Finanszírozási Összeg 75%-át, kivéve amennyiben a Felhívás másképp nem rendelkezik. A szállítói előlegbe beleszámít a Végső Kedvezményezett által előlegként, szállítói teljesítésigazolás nélkül kifizetett összegek utófinanszírozásban történő lehívása is. A Projekt keretében folyósítandó szállítói előleg maximumának kifizetése szállítónként/kivitelezőnként és vállalkozói szerződés összege szerint értendő.		X	X
Deviza (kizárólag USD vagy EUR) számla szállítói finanszírozása esetén rendelkezésre áll a folyósítandó összeg 10%-ának megfelelő értékű beruházási tartalék – számlavezető bank igazolása alapján - a fedezeti bankszámlán (a bizonylat devizanemében, vagy forintban, a bizonylat kiállításának napján érvényes MNB árfolyammal átszámítva)		X	
A folyósítás alapjául szolgáló - a Végső Kedvezményezett által még ki nem egyenlített - számla devizabelföldi kiállítója nem áll csőd, felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt és adószáma nem került törlésre. Amennyiben a számlát kiállító gazdasági társaság csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, az általa kiállított számlát a vagyonfelügyelő, vagy a felszámoló aláírta. Végrehajtás alatt álló, vagy törölt adószámú eladó/szállító részére főszabályként nem teljesíthető a Kölcsönből folyósítás, kizárólag abban az esetben, amennyiben: - a Közvetítő a helyszínen ellenőrzi és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a számla egy (vagy több) már teljesített szolgáltatás(ok) alapján lett kiállítva, és a számlán jelzett tevékenység teljes mértékben megvalósult, vagy - a Végső Kedvezményezett teljesítésigazolásban nyilatkozik, hogy a számla egy (vagy több) már teljesített szolgáltatás(ok) alapján lett kiállítva és a számlán jelzett tevékenység teljes mértékben megvalósult. Külföldi szállító által kiállított számla esetén ez a feltétel nem vizsgálendő.		X	
A Végső Kedvezményezettel az adott, vagy az MFB Zrt.-vel kötött más ügylettel kapcsolatban szerződészegő állapot nem áll fenn, vagy nem következett be olyan körülmény, amely a Ptk.-ban biztosított felmondási lehetőséget teremt.	X		

10.6. LEHÍVÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZÁMLA TÍPUSHOZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

10.6.1. SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A Kölcsön összegéből szállítói előleg igénybevételére az alábbi módokon van lehetőség:

Az önerő igazolt felhasználását követően előlegbekérő/díjbekérő /proforma számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. Amennyiben előlegszámla került kiállításra a szállító által, úgy ezen számla kifizetettnek minősül tehát annak lehívása utófinanszírozás formájában lehetséges. Az igénybe vett szállítói előleg összege mindösszesen sem haladhatja meg a szállítónként/kivitelezőnként a Vállalkozói szerződésben szereplő megbízási díjának, illetve a Kölcsönszerződés szerinti Finanszírozási Összeg 50 százalékát, amennyiben a Felhívás másképp nem rendelkezik. A szállítói előlegre vonatkozó folyósításnak a Rendelkezésre Tartási Idő alatt meg kell

történnie. A szállítói előleg igénybevételének igazolása kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a Projektre vonatkozóan benyújtott, a Közvetítő által befogadott számlák tartalma szerinti alapanyagokra és munkákra történhet. Szállítói előleg lehívását követően szállítói finanszírozásra benyújtott részszámla lehívására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a korábban előlegre lehívott összeg kapcsán az alapanyag leszállításra és beépítésre került, illetve amennyiben az munkadíjra is igénybe lett véve, a munka el lett végezve. Ennek alátámasztása érdekében a szállítónak/kivitelezőnek ki kell állítania egy teljesítésigazolást az előleg elköltésére vonatkozóan, amelyben rögzíti a fentiek szerint az alapanyag leszállítását és/vagy a munka elvégzését, melyet a Végső Kedvezményezett a teljesítésigazolás aláírásával igazol le. A teljesítést követően az utolsó lehívás feltétele, hogy a szállítói előlegbekérőhöz/díjbekérőhöz /proforma számlához kapcsolódó előlegszámlát és végszámlát, valamint teljesítésigazolást a Végső Kedvezményezett a Közvetítő részére benyújtja.

Végső Kedvezményezett részére – szállító előlegbekérő/díjbekérő/proforma számla nélküli - közvetlenül folyósított előleg nyújtására a Felhívás keretében nincs lehetőség.

10.6.2. DEVIZA SZÁMLÁKRA TÖRTÉNŐ FOLYÓSÍTÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI

A Hitelprogramok keretében devizában kiállított számla finanszírozása is lehetséges, azonban a **Finanszírozási Összeg folyósítása kizárólag forintban történik**. A devizában meghatározott ár és a forintban nyilvántartott Finanszírozási Összeg miatt a hitelezési folyamat során az alábbi árfolyammal kapcsolatos szabályok az irányadók a folyósítási feltételek teljesítése mellett:

- A Kölcsönkérelem elkészítésekor a devizában felmerülő költségeket az arra vonatkozó árajánlat kiállításának vagy a kivitelezői szerződés megkötésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett devizaárfolyamon kell forintosítani és szerepeltetni a Kölcsönkérelem költségei között (ezen árfolyam alkalmazásával történik a folyósítási összeg meghatározása). **A jóváhagyott Kölcsönkérelemben rögzített forint összegnél nagyobb Finanszírozási Összeget folyósítani nem lehet**, abban az esetben sem, ha időközben a deviza/forint árfolyam az ügyfél számára kedvezőtlenül változik. A Végső Kedvezményezett és a szállító(k) közt devizában leszerződött megrendelés(ek) és a forintban nyilvántartott és folyósított Finanszírozási Összeg miatt keletkezett esetleges árfolyamveszteség kockázatát a Végső Kedvezményezett, illetve a jogosult (szállító) viseli.
- Deviza (kizárólag USD vagy EUR) számla szállítói finanszírozása esetén a Lehívási Értesítő benyújtásakor a Végső Kedvezményezett által nyitott fedezeti bankszámlán – számlavezető bank igazolása alapján - rendelkezésre kell állnia a bizonylat alapján folyósítandó/fizetendő összeg 10%-ának megfelelő összegű a beruházási tartaléknak (a bizonylat devizanemében, vagy forintban a bizonylat kiállításának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal átszámítva).
- **Közvetlen szállítói finanszírozás esetén** folyósításkor a benyújtott számla kiállításának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal forintosított összeget – a jelen pont első bekezdésében meghatározott maximum korlát figyelembevételével - utalja át az MFB Zrt. a Közvetítő részére. A Közvetítő a folyósítás értéknapján átváltja – saját devizaárfolyamán – a folyósított összeget a számla devizanemére. Ha a folyósítási értéknapon átszámított deviza összeg nem fedezi a számla finanszírozni kívánt (esetlegesen önerővel, előlegfizetéssel vagy utófinanszírozással csökkentett) összegét, akkor a Végső Kedvezményezett által, előre biztosított beruházási tartalékból, vagy szükség esetén azon felüli Végső Kedvezményezetti befizetésből kell a szállítói utalás összegét kipótolni. A konverziót a Közvetítő hajtja végre saját

belső banki eljárásrendje szerint. Amennyiben az MFB Zrt. által kiutalt forintösszeg magasabb, mint a devizában kiállított bizonylat teljesítésének napján érvényes árfolyammal számított forintellenérték, akkor a Közvetítő csak a devizában kiállított bizonylat teljesítésének napján érvényes árfolyammal számított forintellenértéket utalhatja tovább. A Végső Kedvezményezett írásban tájékoztatást kap a ténylegesen kifolyósított forint összegről.

- **Utófinanszírozás esetén** (az önerő felhasználásának igazolása mellett) folyósításkor a benyújtott számla kifizetésének napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal forintosított Finanszírozási Összeget – a jelen pont első albekezdésében meghatározott maximum korlát figyelembevételével – utalja át az MFB Zrt. a Közvetítő részére, a Közvetítő pedig a Végső Kedvezményezett részére. A számla önerő tartalmát is ezen az árfolyamon veszi figyelembe az MFB Zrt. A Végső Kedvezményezett írásban tájékoztatást kap a ténylegesen kifolyósított forint összegről.

A beruházási tartalékkal kapcsolatos (pl. a számlanyitási, vagy számlavezetési költség, igazolás költsége) és a külföldi szállítónak való utalás költségeit (tranzakciós és konverziós költségek) a Végső Kedvezményezett viseli. Amennyiben a Lehívási Értesítőben kedvezményezetti számlaszámként devizában vezetett fizetési számla kerül megadásra, akkor a forintban történő folyósításból eredő esetleges árfolyamveszteség kockázatát a Végső Kedvezményezett, illetve a folyósítás kedvezményezettje viseli, továbbá árfolyamnyeresége nem keletkezhet.

10.7. UTOLSÓ FOLYÓSÍTÁS TOVÁBBI FELTÉTELEI

Az előző feltételeken, illetve folyósítási feltételeken túl az utolsó folyósításnál az alábbi feltételek teljesítése is szükséges:

- A Végső Kedvezményezett a Projekt műszaki befejezését követően kezdeményezett lehíváskor, amellyel - a korábbi folyósításokkal együtt számítva összesen - a Finanszírozási összeg több, mint 90%-ának folyósítását igényli a Végső Kedvezményezett, szükséges az Eredményességi kritérium teljesítésének igazolása. Az igazoláshoz a lehíváskor szükséges benyújtani a Projekt fizikai befejezésének időpontját követően az ingatlanról a kivitelező, az energetikai szakértő, valamint a Végső Kedvezményezett számára kötelezően előírt záró nyilatkozatokat, továbbá a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített, a CO2 kibocsátási értékeket és éves elsődleges energiafogyasztást is tartalmazó, Hiteles Energetikai Tanúsítványt és az ahhoz tartozó energetikai számításokat, valamint a projektzáró nyilatkozatot.

Amennyiben a záró Hiteles Energetikai Tanúsítvány alapján az elvárt minimális 30%-os primerenergia-megtakarítás nem teljesül, a folyósítást az MFB Zrt. megtagadja.

10.8. ÁLTALÁNOS SZÁMLABEFOGADÁSI FELTÉTELEK

10.8.1. SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (összesen nettó 1.500.000, - Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás a Projekt keretében benyújtott számlákra összességében vonatkozik (azaz nem számlánként figyelendő) és az önerő igazolására benyújtott számlákra is irányadók. **Nem számítanak készpénzes kifizetésnek** az alábbi esetek:

- bankkártyával történő fizetés,
- a szállító bankszámlájára bankfiókban történő befizetés,
- szállító által kibocsátott postai csekken (készpénzáttutalási megbízáson) történő befizetés.

A Finanszírozási Összeg csak olyan, ténylegesen felmerült, számlával vagy a Számv. tv. 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal igazolt költségek finanszírozására használható fel, amelyek a Projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek és indokoltak, a Projekt részét képezik, továbbá a Végső Kedvezményezett felújítási tevékenységét szolgálják és illeszkednek az anyagi-, műszaki- és forrásösszetételbe:

- a) Az elszámolásra kerülő egységarak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.
- b) A beruházás keretében kiállított számla csak abban az esetben számolható el, ha az a Végső Kedvezményezett nevére és a megvalósítási helyszín címére lett kiállítva.
- c) Az energiahatékonyság javítására vonatkozó munkadíjak vonatkozásában kizárólag a kivitelező által kibocsátott számla számolható el. A kivitelező által kibocsátott számla kötelező melléklete, a kivitelező és a Végső Kedvezményezett által aláírt teljesítési igazolás.
- d) Az anyag- és eszközbeszerzés költségeiről az érintett anyagok, eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, hivatalos forgalmazójától, vagy gyártónak minősülő szállítójától kibocsátott számla is elfogadható, azzal a feltétellel, hogy a Végső Kedvezményezett nevére szóló számla esetén a Kivitelező aláírása is szükséges a számlán, mellyel igazolja, hogy a megvásárolt anyagokat, eszközöket a beruházás során beépít(tet)i, felhasználja.
- e) A Hitelprogramokból a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett Projekt is finanszírozható azzal, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően kiállított számla csak akkor fogadható el, ha
 - a Projekt előkészítésével kapcsolatban állították ki, és
 - az annak alapját képező tevékenység keretében keletkezett dokumentum (pl.: energetikai tanúsítvány, szakértői nyilatkozat) érvényességi ideje még nem járt le.
- f) Amennyiben a benyújtott számla magasabb összegű, mint az elfogadott költségtétel, a költségvetési adatokban elfogadott költségen felüli többletösszeget el nem számolható egyéb saját erőből szükséges teljesítenie a Végső Kedvezményezettnek. Amennyiben a benyújtott számla alacsonyabb összegű, mint az elfogadott költségtétel, a számla teljes összege kifizetésre kerülhet anyagi-műszaki összetétel módosítása nélkül.
- g) A folyósításhoz elszámolhatóak a Végső Kedvezményezett által a Projekthez igazoltan felhasznált, pénzügyileg teljesített számlák (más számviteli bizonylatok). Egy Projekthez kapcsolódóan több alkalommal kezdeményezhető lehívás, de egy számla csak egyszer nyújtható be elszámolásra (utófinanszírozásra, szállítói finanszírozásra).
 - Lejárt fizetési határidejű számla kizárólag akkor fogadható el, ha a Végső Kedvezményezett benyújtja a szállító cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fizetési határidőn túli teljesítés elfogadásáról.
- h) Amennyiben a Finanszírozási Összeg folyósításának alapjául benyújtott – a Végső Kedvezményezett által még ki nem egyenlített – számlával kapcsolatban a Közvetítő megállapítja, hogy a számlát kiállító csőd-, felszámolási eljárás alatt áll, úgy ezen szállító által kiállított számla alapján a Közvetítő a Finanszírozási Összeg terhére csak akkor teljesíthet folyósítást, ha azt a vagyonfelügyelő, vagy a felszámoló aláírta. Végrehajtás alatt álló eladó/szállító részére csak akkor teljesíthető folyósítás, ha a szolgáltatást már teljesítette a Végső Kedvezményezett részére és a teljesítésigazolást a Végső Kedvezményezett bemutatta.
- i) Ha a Közvetítő a Finanszírozási Összeg folyósításának alapjául benyújtott – a Végső

Kedvezményezett által még ki nem egyenlített – számlával kapcsolatban megállapítja, hogy a számlát kiállító személy adószáma törlésre került, úgy ezen személy által kiállított számla alapján a Finanszírozási Összeg folyósítását megtagadhatja, amennyiben a szolgáltatás teljesítése még nem történt meg. Törölt adószámú szállító részére csak akkor teljesíthető folyósítás, ha a szolgáltatást már teljesítette a Végső kedvezményezett részére és a teljesítésigazolást a Végső Kedvezményezett bemutatta.

Az h) és i) pontban jelzett előírásoktól (szállító a fent nevesített jogi eljárás alatt áll) eltérően a jelzett esetekben a szállítónak lehet folyósítani, amennyiben:

- a Közvetítő a helyszínen ellenőrzi és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a számla egy (vagy több) már teljesített szolgáltatás(ok) alapján lett kiállítva, a számlán jelzett tevékenység megvalósult, vagy
- a Végső Kedvezményezett teljesítésigazolásban nyilatkozik, hogy a számla egy (vagy több) már teljesített szolgáltatás(ok) alapján lett kiállítva, a számlán jelzett tevékenység megvalósult.

10.8.2. SZÁMLÁK ZÁRADÉKOLÁSA

A támogatás jogellenes halmozódásának megelőzése és az ellenőrzés erősítése érdekében a folyósítás alapjául szolgáló valamennyi eredeti számlát záradékolni szükséges.

Papír alapú számla/távszámla záradékolása esetén. A Végső Kedvezményezett és/vagy a Közvetítő az eredeti számlára rávezeti a Kölcsönszerződés számát és a következő mondatot: „Az elszámoló bizonylat értékéből az MFB Zrt.-vel kötött,egyedi azonosító számú (szerződésszámú) ügylet során ... összeg elszámolásra került.”

- A záradékolást a Végső Kedvezményezettnek kell aláírnia, mivel ő nyilatkozik a számla elszámolásáról és vállal felelősséget azért, hogy más célra/hitelprogramban/támogatás kapcsán nem számolja el ismét.
- Papír alapon kiállított eredeti példányt záradékolással szükséges ellátni, amelyről másolatot kell készíteni az MFB PONT Pluszon.
- A záradékolt számláról készült másolatot a Közvetítő bankszerű aláírásával hitelesíti és igazolja, hogy az mindenben megegyezik az eredeti számlával. A papír alapú számla esetén az eredeti számlák hitelesített másolata szolgálhat kizárólag a folyósítás alapjául. Az eredeti számlát a Közvetítő visszaadja a Végső Kedvezményezettnek.

A távszámlát a kinyomtatás után záradékolva szükséges benyújtani, amelyről másolatot kell készíteni az MFB Pont Pluszon.

Az elektronikus számla záradékolása

Javasoljuk, hogy az esetleges hiánypótlások és reklamációk elkerülése érdekében az elektronikus formában kibocsátott számlákat a szállító lássa el záradékkal a jelen Eljárási Rendbe foglalt szabályok szerint.

Ha a Végső Kedvezményezett elektronikus számlát kíván elszámolni, a záradékolási kötelezettségének a következő módok valamelyike szerint tehet eleget:

- A Végső Kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett a számla kibocsátásakor a szállító írja rá a számlára annak a Projektnek a Kölcsönszerződés számát, amelyhez a számla benyújtásra

kerül, és rávezeti a következő mondatot: „Az elszámoló bizonylat értékéből az MFB Zrt.-vel kötött,egyedi azonosító számú (szerződésszámú) ügylet során összeg elszámolásra került.”

- Ha a Végső Kedvezményezett sem elektronikus aláírással, sem Ügyfélkapu+ vagy DÁP szolgáltatással sem rendelkezik, akkor az elektronikus számlát a záradékolás elvégzése érdekében a kivitelezőnek/szállítónak vissza kell küldeni VAGY
- Ha a szállító nem záradékol, és a Végső Kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a Végső Kedvezményezett elektronikusan rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben.
- Amennyiben a Végső Kedvezményezett nem rendelkezik minősített szolgáltató által igényelt e-aláírással és elektronikus számla került benyújtásra, a számlát a Végső Kedvezményezett tárolt kulcsos aláírással (DÁP-ban található digitális aláírással) látja el, amelynek joghatása azonos a papír alapú kézi aláírással. A digitális aláírás kiváltja a kézi aláírást. A számla benyújtásával egyidejűleg a záradékolásra vonatkozó előírást – a Lakossági Eljárási Rendnek való megfeleléség biztosítása érdekében - további külön intézkedés nélkül az **ML474U számú melléklet** szerinti nyilatkozatával teljesíti akképpen, hogy a lehívásra benyújtott számlát, valamint a kitöltött és aláírt ML474U mellékletet a DÁP aláírással hitelesíti. A digitális aláírás – papír alapú aláíráshoz hasonlóan- nem vonható vissza és az aláírást követően a dokumentum módosítása nem lehetséges, valamint nem nyomtatható. Kinyomtatott vagy beszkennelt formában a digitális aláírás elveszti a hitelességét. A DÁP mobilalkalmazásban aláírt dokumentumokat mindenképp szükséges letölteni, mivel az alkalmazás nem tárolja az aláírt dokumentumokat.
- Egy számlán egy támogatással érintett záradék szerepelhet.
- Elektronikusan kibocsátott számlát e-mailen elektronikus formában is meg kell küldeni az MFB PONT Plusz e-mail címére (lehíváshoz tájékoztatási céllal az elektronikus számla nyomtatott verzióját szükséges csatolni).

Egy számla -a papíralapú számla kibocsátásainak szabályain felül- az alábbi feltételek teljesülése esetén tekinthető elektronikus számlának:

- elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be
- kizárólag e-mailben, egyéb elektronikus üzenetben megküldött
- minősített elektronikus aláírással ellátott számla,
- EDI elektronikus adatként létrehozott és továbbított számla
- Hiteles – értékesítő/szolgáltatás nyújtó/kibocsátó azonosságának biztosítása
- Sértetlen – ÁFA tv. szerinti tartalmát nem változtatták meg
- Olvasható – a felhasználó számára alapos vizsgálat és magyarázat nélkül is olvasható

A szállítók és kivitelezők által kibocsátott számlák tartalmi és formai követelményei- - Magánszemély Végső Kedvezményezett esetén- részletes információk jelen Eljárási Rend IV. számú mellékletében olvashatóak.

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS FOLYAMATA

A Végső Kedvezményezett személyét érintő és/vagy a finanszírozott Projektben bekövetkezett változást a Végső Kedvezményezett a tudomására jutástól, vagy a módosításra okot adó körülmény felmerülésétől számított **8 (nyolc) naptári napon belül** köteles bejelenteni, mellyel egyidejűleg szükség

esetén szerződésmódosítási igény benyújtásáról vagy - szerződésmódosítást nem igénylő esetekben - változásbejelentésről is köteles intézkedni.

Szerződésmódosítási kérelem és - szerződésmódosítást nem igénylő esetekben - a változásbejelentést kizárólag abban a Lakossági MFB Pont Pluszban nyújtható be, ahol Kölcsönszerződés kezelése folyik. **A változást bemutató/igazoló dokumentumokat a Közvetítő felé szükséges benyújtani.**

Szerződésmódosítást a Végső Kedvezményezett csak konkrét szerződéstartalomra és a módosítást konkrétan megjelölve adhat be (pl. nem kérheti általánosságban a Projekt végrehajtási határidő módosítását, konkrétan meg kell jelölnie a kért új határidőt) az **ML701U számú melléklet** teljeskörű kitöltésével.

Mind a szerződésmódosítási kérelem, mind pedig a változásbejelentés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára legfeljebb **60 (hatvan) naptári nap** áll a Közvetítő rendelkezésére, amely határidőt a szerződésmódosítási kérelem vagy változásbejelentés benyújtásától kell számítani. Hiányos dokumentáció során a Közvetítő a szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem elbírálásához hiánypótlást írhat ki.

A módosítási igények elbírálása az alábbi elvek figyelembevételével történik:

- a módosítási igény nem részesülhet pozitív bírálatban, amennyiben a Végső Kedvezményezettel vagy a Projekttel szemben negatív információ merül fel,
- a módosítás nem változtathatja meg a Projekt alapvető célját,
- a Kölcsönszerződés akkor módosítható, ha a finanszírozott tevékenység az így módosított feltételekkel is részesíthető lett volna Finanszírozási Összegben,
- a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt a Kölcsönkérelem elbírálása során és a módosítást követően már nem teljesülne,
- a módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, ha az a Projekt előkészítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, kivéve a Projekt alapvető céljai teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosítások,
- vis maior esetek bekövetkezésekor a Közvetítő egyedileg mérlegeli a negatív irányú változások hatását a Projektre és dönt a módosítási igény jóváhagyásáról,
- a Végső Kedvezményezettnek felróható okból felmerülő, a Kölcsönszerződésben foglalt követelményeket kedvezőtlenül érintő módosítási igény nem hagyható jóvá a megítélt Finanszírozási Összeg arányos csökkentése nélkül,
- a Végső Kedvezményezett által biztosított önerő (vagy saját forrás) aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.

A változásbejelentés és/vagy a szerződésmódosítási kérelem elbírálását tartalmazó döntésről a Közvetítő írásban tájékoztatja a Végső Kedvezményezettet az elektronikus kapcsolattartásra megadott e-mail címen keresztül. **A szerződésmódosítás aláírására a Végső Kedvezményezettnek a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 naptári nap áll rendelkezésére** (mely indokolt esetben 30 naptári nappal meghosszabbítható, kizárólag a Végső Kedvezményezett érdekkörén kívül eső külső körülmények miatt). Ha a módosított Kölcsönszerződés megkötésére nem kerül sor, akkor a Közvetítő lezárja a szerződésmódosítási kérelmet.

11.1. KÖLCÖNSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ SZABÁLYAI

A Hitelprogram(ok) keretében Kölcsönszerződés módosításra nincs lehetőség azokban az esetekben, mely a Végső Kedvezményezettel kötött Kölcsönszerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb

feltételeket biztosítana (kivételt képeznek az olyan körülmények, amely a Végső Kedvezményezettnek nem felróható ok miatt következik be).

A Finanszírozási Összeg a módosítási igény elbírálását követően sem növekedhet. Amennyiben a Projekt befejezéséhez plusz forrás bevonása szükséges, úgy az önerő összegét kell megnövelni.

Amennyiben a Kölcsönszerződés módosítását közokiratba kell foglalni vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratban létrejött Kölcsönszerződés módosításáról közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele szükséges, annak díját a Végső Kedvezményezett köteles kifizetni. **A szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalását vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratban létrejött Kölcsönszerződés módosításáról közjegyző előtt tett kötelezettségvállaló nyilatkozatot a szerződésmódosítás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kell megtennie a Végső Kedvezményezettnek.**

Jelen Lakossági Eljárási Rend alábbi pontjaiban megfogalmazott esetkörökön kívül más, módosítást igénylő események is felmerülhetnek a szerződéses jogviszony fennállása alatt, melyek a lenti pontokban nincsenek részletesen szabályozva. Amennyiben ilyen egyéb eset merül fel a Végső Kedvezményezett érdekkörében, akkor a Közvetítő előírhatja a szerződésmódosítást a megfelelő okirati formában.

11.2. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ ESETEK

A Kölcsönszerződés módosítására az alábbi esetekben kerül sor:

- Végső Kedvezményezett, Adóstárs(ak) személyében bekövetkező változás.
- A Projekt költségvetésének, anyagi-műszaki összetételének változása.
- Rendelkezésre Tartási Idő és Türelmi Idő módosítása.

Amennyiben a Felhívásban a türelmi idő konkrét időtartamban került rögzítésre, ezen időtartam módosítására szerződésmódosítás keretében nincs lehetőség!

11.2.1. VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT, ADÓSTÁRS(AK) SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS

Amennyiben a Végső Kedvezményezett és az Adóstárs(ak) a Kölcsön futamideje alatt kezdeményezik a Végső Kedvezményezett vagy az Adóstárs(ak) személyében történő változást, annak jóváhagyása kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben az új Végső Kedvezményezett vagy az új Adóstárs maradéktalanul megfelel a mindenkor hatályos Lakossági Eljárási Rendszerben és Felhívásokban foglalt, Végső Kedvezményezettre, illetve Adóstársra vonatkozó feltételeknek.

Módosítás tárgya	Benyújtandó dokumentum	Teendő	Szükséges okirat
Végső Kedvezményezett személyében, házasság felbontása miatt bekövetkezett változás	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem Házasságot felbontó jogerős bírósági határozat (kizárólag bemutatásra) Közjegyzői okirat az élettársi jogviszony megszűnéséről (kizárólag bemutatásra)	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat
Adóstárs személyében, megváltozott életkörülmény miatt bekövetkezett változás	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem	Kölcsönszerződés módosítása	Közokirat

Módosítás tárgya	Benyújtandó dokumentum	Teendő	Szükséges okirat
Finanszírozási összeg teljes folyósítása előtt: Végső Kedvezményezett/Adóstárs elhalálása, a Projekt tárgya az örököse száll át	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem Jogerős hagyatékadó végzés bemutatása	Kölcsönszerződés módosítása	Közokirat ⁴
Részben folyósított ügyletek/megkezdett Projektek esetén (Végső Kedvezményezett a saját forrást már elköltötte és/vagy szállítói számlákat kifizette, vagy szállítói előleg kifizetésre vár): Végső Kedvezményezett elhalálása, a Projekt tárgya az örököse szállt át	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem Jogerős hagyatékadó végzés bemutatása	Kölcsönszerződés módosítása	Közokirat
Amennyiben a Finanszírozási Összeg teljes mértékben folyósításra került: Végső Kedvezményezett/Adós-társ elhalálása, a Projekt tárgya az örököse száll át	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem Jogerős hagyatékadó végzés bemutatása	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat

Végső Kedvezményezett személyének megváltoztatására – az elhalálozás kivételével - főszabályként a házassági/élettársi kapcsolat megszűnésekor van lehetőség ilyen esetben azzal a feltétellel, hogy a Végső Kedvezményezett helyébe kizárólag a volt házastárs/élettárs léphet és csak abban az esetben, amennyiben a mindenkor hatályos Lakossági Eljárási Rendben és Felhívásokban foglalt Végső Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A fenti főszabálytól eltérő esetekben a Végső Kedvezményezett személyének változtatására vonatkozó kérelmeket az MFB Zrt. egyedileg bírálja el. Amennyiben a futamidő alatt a Végső Kedvezményezett, vagy az Adóstárs elhalálozik, úgy a kölcsönügyletből eredő kötelezettségek jogutódlása tekintetében is a Ptk. szerinti öröklési jog általános szabályai az irányadóak.

Adósváltáshoz az ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem kitöltésével szerződésmódosítási kérelmet a **ML732K számú melléklettel** lehet kezdeményezni.

A fenti eseteken túlmenően a Végső Kedvezményezett, vagy az Adóstárs(ak) személyében történő változás nem lehetséges.

11.2.2. A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK, ANYAGI-MŰSZAKI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Az anyagi-műszaki összetétel változása következtében szükségessé váló szerződésmódosítás esetén az összköltség növekedés nem járhat a Finanszírozási Összeg növekedésével, ez kizárólag csak az önerő emelésével és a Finanszírozási Összeg változatlanul hagyásával lehetséges.

Módosítás tárgya	Benyújtandó dokumentum	Teendő	Szükséges okirat
Anyagi-műszaki összetétel táblázat fő, összesítő sorainak módosítása	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat
Az anyagi-műszaki összetétel változása a Projekt összköltségvetésének csökkenésével	ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem	Az önerő változatlanul hagyása, a Finanszírozási Összeg csökkentése mellett lehetséges, a Kölcsönszerződés módosításával.	Magánokirat

⁴ Abban az esetben szükséges a szerződésmódosítást Közokiratba foglalni, ha az elhalálozott Adóstárs helyett új Adóstárs kerül bevonásra.

11.2.3. RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐ ÉS TÜRELMI IDŐ MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a Projekt az eredetileg tervezett – és a Kölcsönszerződésben szereplő – Rendelkezésre Tartási Időn túl valósulna meg, a Végső Kedvezményezettnek – a Felhívás szerinti Kifizetési határidőt figyelembe véve – lehetősége van arra, hogy a Rendelkezésre Tartási Idő hosszabbítását kezdeményezze annak lejáratát megelőző 30. naptári napig. Ennek érdekében a Végső Kedvezményezettnek aláírt szerződésmódosításra vonatkozó kérelmet szükséges benyújtania **legkésőbb a Rendelkezésre Tartási idő lejáratát megelőző 30. (harmincadik) naptári napig**, mely tartalmazza a Rendelkezésre Tartási Idő hosszabbítására vonatkozó indoklást, és az igényelt hosszabbítás időtartamát.

A Rendelkezésre Tartási Idő meghosszabbításáról készült szerződésmódosításnak (a módosításról való döntésnek, a szerződésmódosítás elkészítésének, és a szerződésmódosítás Felek általi aláírásának) legkésőbb a Kölcsönszerződésben meghatározott Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát megelőző 5. munkanapig meg kell történnie. Amennyiben a Rendelkezésre Tartási Idő annak lejáratáig nem kerül meghosszabbításra, a következő napon a még rendelkezésre álló keret automatikusan törlésre kerül.

Rendelkezésre Tartási Idő hosszabbítása a Felhívásban szereplő végső igénybevételi lehetőség határidejét és a Felhívásban szereplő, maximális Rendelkezésre Tartási Időt figyelembe véve történhet.

Amennyiben a Végső Kedvezményezett a Rendelkezésre Tartási Idő módosításával együtt a Projekt fizikai befejezésének időpontját is szeretné módosítani, úgy – amennyiben releváns – a jelen Lakossági Eljárási Rend 11.2.2. pontjában leírtakat is figyelembe kell venni, azzal, hogy minden esetben a Rendelkezésre Tartási idő módosítására vonatkozó határidőket szükséges figyelembe venni.

11.2.4. LEJÁRT RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐ ESETÉN

A Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát követően, amennyiben még nem történt folyósítás a rendelkezésre tartott Finanszírozási Összeg terhére és Végső Kedvezményezettnek az MFB Zrt.-vel szemben a Kölcsönszerződésből eredően nincs fennálló tartozása, a Kölcsönszerződés megszűnik.

Részben folyósított Kölcsön esetén a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratánál a ki nem folyósított Finanszírozási Összeg törlésre kerül, melyről a Végső Kedvezményezett értesítést kap.

Részfolyósítás esetén (amikor a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratánál a ki nem folyósított Finanszírozási Összeg törlésre került), a Végső Kedvezményezett a Projekt további részét önerőből finanszírozhatja, vagy kezdeményezheti a Projekt költségvetésének és forrásösszetételének módosítását aszerint, hogy a már folyósított összegből és további önerőből megvalósítja az arányosan csökkentett költségvetésű Projektet, amennyiben a Projekt a csökkentett költségvetés mellett is önállóan életképes, a Felhívás feltételeinek megfelel. Amennyiben csökkentett költségvetéssel vagy önerő növelésével sem valósítható meg a Projekt, úgy a Közvetítőnek szabálytalansági eljárást szükséges kezdeményeznie a Végső Kedvezményezettel szemben a jelen Lakossági Eljárási Rend 16. pontja szerint.

Amennyiben szabálytalanság nem kerül megállapításra, és részfolyósítás esetén is befejezett, és szabályos a Projekt:

- a kisebb mértékben folyósított Finanszírozási Összeg esetén főszabály szerint a Kölcsön Futamideje rövidül változatlan összegű törlesztő részletek mellett (kerekítés miatt az utolsó törlesztő-részlet összege eltérhet),

- vagy a Végső Kedvezményezett külön írásbeli kérelmében a Finanszírozási Összeg Futamidejének változatlanul hagyása mellett a havi törlesztő részletek összegének csökkentését kérheti, amennyiben a Kölcsönösszeg csökkentése eléri az éves adósságszolgálat mértékét (12 havi törlesztő részletek összegét).

Ezen utóbbi lehetőség esetén a Végső Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelmet köteles benyújtani **ML701U számú nyomtatványon**.

Módosítás tárgya	Benyújtandó dokumentum	Teendő	Szükséges okirat
Rendelkezésre Tartási Idő hosszabbítása Türelmi Idő terhére: nem változik a törlesztés ütemezése és a törlesztő részletek összege sem	Szerződésmódosítási kérelem 30 naptári nappal a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratá előtt	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat
Rendelkezésre Tartási Idő hosszabbítása (nincs Türelmi Idő): változik a törlesztő részletek ütemezése és a törlesztő részletek összege is	Szerződésmódosítási kérelem 30 naptári nappal a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratá előtt	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat
Rendelkezésre Tartási Idő lejáratá után a Végső Kedvezményezett a Kölcsön Futamidejének változatlanul hagyása mellett a havi törlesztő részletek csökkentését kéri, amennyiben a Kölcsönösszeg csökkentése eléri az éves adósságszolgálat mértékét (12 havi törlesztő részletek összegét)	Szerződésmódosítási kérelem	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat
Türelmi Idő módosítása	Szerződésmódosítási kérelem	Kölcsönszerződés módosítása	Magánokirat

11.3. VÁLTOZÁSBEJELENTÉS (SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST NEM IGÉNYLŐ ESETEK)

Változásbejelentést a Végső Kedvezményezett változást alátámasztó dokumentumok a Közvetítő részére történő megküldésével kezdeményezheti. Adatváltozást a Végső Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 naptári napon belül köteles bejelenteni.

Szerződésmódosítást nem igénylő esetek:

- Előtörlesztés Futamidő csökkentésével,
- Előtörlesztés a törlesztőrészletek csökkentésével (a Futamidő meghagyásával),
- Kötelező elő- vagy végtörlesztés (pl: a korszerűsítéssel érintett ingatlan elidegenítése,
- A Projekt fizikai befejezésének módosítása a rendelkezésre tartási időn belül
- A Kölcsönszerződésben rögzített, vagy jogszabály alapján szolgáltatott adatokban történt változás, amelyek nem érintik a Kölcsönszerződés lényeges elemét

11.3.1. ELŐTÖRLESZTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Futamidő alatt lehetőség van a Finanszírozási Összeg teljes vagy részleges előtörlesztésére a Felhívásban rögzített feltételekkel. A Hitelprogramok esetén a részleges előtörlesztés kizárólag eredményességmérést követően megengedett, eredményességmérést megelőzően kizárólag a folyósított Finanszírozási Összeg (Kölcsönrész és Vissza Nem Térítendő Támogatás együttes összegének) végtörlesztése (teljes előtörlesztése) lehetséges. **Részleges előtörlesztés esetén alapesetben a Kölcsön Futamideje rövidül változatlan törlesztő részlet meghagyása mellett, kivéve a 11.3.2. pontban részletezett esetet.**

A teljes Finanszírozási Összeg végtörlesztésére (teljes előtörlesztésre) csak abban az esetben kerülhet sor, ha Végső Kedvezményezett átadta a Közvetítőnek a Projekt záródokumentumait. **(ML501U melléklet és a nyomtatványon jelölt további dokumentumok)** A Végső Kedvezményezett előtörlesztési szándékát az ML701U Szerződésmódosítási és változásbejelentési kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

A Hitelprogramok esetén a részleges előtörlesztés kizárólag eredményességmérést követően megengedett, eredményességmérést megelőzően kizárólag a folyósított Finanszírozási Összeg (Kölcsönrész és Vissza Nem Térítendő Támogatás együttes összegének) végtörlesztése (teljes előtörlesztése) lehetséges. A Végső Kedvezményezett előtörlesztési szándékát az előtörlesztési értesítő benyújtásával **(ML720U számú melléklet)** jelezheti.

A Végső Kedvezményezett előtörlesztésre vonatkozó szándékát legkésőbb az előtörlesztést megelőző 5. munkanap délelőtt 10:00-ig kell bejelentenie, írásban a fenti formanyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben a Végső Kedvezményezett 10 000 000 Ft-ot, azaz tíz millió Forintot - vagy annak megfelelő devizaértéket elérő vagy meghaladó összegű pénzüsszeg előtörlesztését kéri, az Előtörlesztési Értesítő nyomtatványon köteles nyilatkozni az előtörlesztésre szánt pénzeszköz forrásáról, valamint megküldeni a pénzeszköz forrását alátámasztó dokumentumokat a Közvetítő részére.

A Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előtörlesztési Értesítőn feltüntetett pénzeszközök forrásával, vagy az azt alátámasztó dokumentumok eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség vagy kérdés merülne fel, az MFB Zrt. a Közvetítő útján jogosult további információt vagy adatszolgáltatást kérni. A Végső Kedvezményezett az MFB Zrt. ezirányú megkeresésétől számított **5 munkanapon belül** köteles a kért felvilágosítást vagy adatot megadni, illetve szolgáltatni.

A Hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítások a Kölcsönből fennmaradó rész elő- vagy végtörlesztésére kerüljenek felhasználásra, amennyiben a Projekt megfelel a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti lakáscélú felhasználásnak és a Közvetítő kiállította az MFB Zrt-nél erre a célra rendszeresített igazolást.

11.3.2. ELŐTÖRLESZTÉS A FUTAMIDŐ MEGHAGYÁSÁVAL

A Végső Kedvezményezett külön írásbeli kérelmében a Kölcsönrész Futamidejének változatlanul hagyása mellett a havi törlesztő részletek összegének csökkentését kérheti legalább 12 havi törlesztő részlet összegének előtörlesztése esetén. Ez esetben az új törlesztő részletek is a fizetési gyakoriságot figyelembe véve egyenletesen elosztva kerülnek meghatározásra. A csökkentett törlesztési részletek az előtörlesztést követő hónaptól kerülnek átütemezésre.

11.3.3. KÖTELEZŐ ELŐ- VAGY VÉGTÖRLESZTÉS EGYES ESETEI

- a) Amennyiben a korszerűsítéssel érintett Ingatlan az eredményességmérés elvégzését megelőzően – a Közvetítő előzetes tájékoztatása mellett – elidegenítésre kerül (visszterhesen vagy ingyenesen), a Végső Kedvezményezett köteles a teljes folyósított Finanszírozási összeget (kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás együttes összegét) visszafizetni. Amennyiben az eredményességmérés elvégzését követően -a futamidő során bármikor- a

korszerűsítéssel érintett ingatlan elidegenítésre kerül (visszterhesen vagy ingyenesen), úgy a Végső kedvezményezett köteles a fennálló Kölcsön tartozás teljes visszafizetésére.

- b) Osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozásakor a közös tulajdon használatára vonatkozó szerződés felmondása esetén a Végső Kedvezményezett részére nyújtott Kölcsön azonnal, egy összegben történő előtörlesztése kötelező.
- c) A használati megosztási megállapodással érintett, osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházás finanszírozásakor a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodás felmondása esetén a Végső Kedvezményezett részére nyújtott Kölcsön azonnal, egyösszegben lejárttá válik. Ebben az esetben a teljes előtörlesztés (végtörlesztés) kötelező.

11.3.4. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA A RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐN BELÜL

A Projekt fizikai befejezésének időpontja nem lehet a Felhívásban szereplő időpontnál későbbi, és nem lépheti túl a Felhívásban meghatározott maximális megvalósítási időt.

A Projekt befejezésének késéséről a Végső Kedvezményezett köteles tájékoztatást adni legkésőbb a Projekt záró dokumentációjának leadásakor.

A Projekt befejezés időpontjának módosítása önmagában nem jár szerződésmódosítással, változásbejelentésnek minősül, de egyéb kapcsolódó módosítások (pl. Rendelkezésre Tartási Idő módosítása is szükséges) indokolhatják a szerződésmódosítás szükségességét. Ez esetben a Rendelkezésre Tartási Idő módosítására vonatkozó pont szerint szükséges eljárni.

12. HELYSZÍNI SZEMLE

A Közvetítő a következő esetekben végezhet helyszíni szemlét (a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett által meghatározott megvalósítási helyszínen:

- hitelbírálatot megelőzően
- Projekt megvalósítását követően monitoring tevékenységgel összefüggésben
- rendkívüli esetekben
- 90 nap feletti fizetési késedelem miatt

A helyszíni szemle lebonyolítása kapcsán a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett köteles együttműködni a Közvetítővel, 60 naptári napon belül időpontot biztosítani a szemle elvégzésére a megvalósítási helyszínen, a Projekt ellenőrzése érdekében.

A helyszíni szemléről a Közvetítő fotódokumentációt és 2 példányban jegyzőkönyvet készít, melynek egy, mindkét fél által aláírt példányát átadja a Kölcsönigénylőnek/Végső Kedvezményezettnek.

13. EREDMÉNYESSÉGMÉRÉS EGYMŰVELETES KOMBINÁLT HITELPROGRAMOK ESETÉN

Egyműveletes kombinált hitelprogramok esetén a Finanszírozási Összeg nyújtása bizonyos szakpolitikai célok (eredményességi kritériumok) eléréséhez kapcsolódik. Az eredményességmérés célja annak vizsgálata, hogy a fizikailag és pénzügyileg megvalósult (befejezett) Projekt a Felhívásban meghatározott, valamint a Kölcsönszerződésben vállalt eredményességi célokat elérte-e. Az eredményességmérésnek a Türelmi Idő lejáratára előtt meg kell történnie.

Az eredményességi kritériumok teljesülését igazoló - Felhívásban meghatározott - dokumentumokat a Végső Kedvezményezettnek az utolsó Finanszírozási Összeg lehívásakor a Közvetítő rendelkezésére kell

bocsátani annak érdekében, hogy az eredményességmérés és az esetlegesen szükséges szerződésmódosítás a Türelmi Idő lejáratát megelőzően megtörténhessen. Amennyiben a Rendelkezésre tartási időn belül az utolsó Finanszírozási Összeg leívására nem kerül sor, úgy az eredményességi kritérium teljesítését igazoló dokumentumok benyújtásának végső határideje a Türelmi Idő lejáratát megelőző 60. nap. Építési engedély köteles épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások esetén a jogerőre emelkedett használatbavételi engedély benyújtásának határideje az eredményességmérési kritérium teljesítését igazoló dokumentumok benyújtásának végső határidejével egyezik meg, vagyis a Türelmi Idő lejáratát megelőző 60. napig kell benyújtani.

Az eredményességmérést követően annak megtörténtéről és eredményéről, valamint a hatályos törlesztőrészletek nagyságáról és ütemezéséről a Végső Kedvezményezett szintén elektronikus értesítő üzenetet kap.

Az eredményességmérés lehetséges kimenetelei:

- Az eredményességmérés kimenetele sikeres és a Projekt a tervezett Kölcsönrész/Vissza Nem Térítendő Támogatás arányt meghaladóan teljesítette az eredményességi kritériumokat. Ez esetben a Végső Kedvezményezett részére megítélt és kifolyósított Vissza Nem Térítendő Támogatáson túl többlet Vissza Nem Térítendő Támogatás nem nyújtható és a kifolyósított Kölcsönrész egyetlen törlesztőrészlete sem alakulhat át Vissza Nem Térítendő Támogatássá és a Végső Kedvezményezett részére megítélt és kifolyósított Kölcsönrész, valamint Vissza Nem Térítendő Támogatás a tervezett szerint válik hatályossá. A megítélt Finanszírozási Összeg a jelen Eljárási Rend 14. pontja szerint meghatározott esetekben követelhető vissza. A Kölcsönrész ezen túlmenően a Kölcsönszerződésben meghatározott szerződésszegési esetekben kerülhet visszakövetelésre.
- Az eredményességmérés kimenetele sikeres, a Projekt a tervezett Kölcsönrész/Vissza Nem Térítendő Támogatás arányának megfelelően teljesítette az eredményességi kritériumokat. Ez esetben a Végső Kedvezményezett részére megítélt és kifolyósított Kölcsönrész, valamint Vissza Nem Térítendő Támogatás a tervezett szerint válik hatályossá. A megítélt Finanszírozási Összeg a jelen Eljárási Rend 14. pontja szerint meghatározott esetekben követelhető vissza. A Kölcsönrész ezen túlmenően a Kölcsönszerződésben meghatározott szerződésszegési esetekben kerülhet visszakövetelésre.
- Az eredményességmérés kimenetele sikeres, azonban a Projekt a tervezettnél alacsonyabb mértékű Vissza Nem Térítendő Támogatás arányának megfelelően teljesítette az eredményességi kritériumokat, ugyanakkor elérte a Felhívásban előírt minimum elvárt %-os értéket. Ez esetben a Végső Kedvezményezett részére kifolyósított Vissza Nem Térítendő Támogatás aránya csökken, a Kölcsönrész pedig növekszik és a sávhoz tartozó Kölcsönrész/Vissza Nem Térítendő Támogatás arányának megfelelő törlesztési ütemterv válik érvényessé a Végső Kedvezményezett részére. Az eredményességmérést követően megítélt Finanszírozási Összeg a jelen Eljárási Rend 14. pontja szerint meghatározott esetekben követelhető vissza. A Kölcsönrész ezen túlmenően a Kölcsönszerződésben meghatározott szerződésszegési esetekben kerülhet visszakövetelésre.
- Az eredményességmérés kimenetele sikertelen, a Projekt a nem teljesítette a Felhívásban előírt minimum elvárt eredményességi kritériumokat. Ez esetben a Projekt szabálytalannak minősül és a Végső Kedvezményezett részére megítélt és kifolyósított Kölcsönrész és Vissza Nem Térítendő Támogatás a jelen Eljárási Rend 14. pontja szerint kerül visszakövetelésre.

Amennyiben a Végső Kedvezményezett nem teljesíti az Eljárási Rendeletben, illetve a Felhívásban foglalt módon és határidők betartásával az eredményességmérés feltételeit, ezáltal az eredményességmérés nem végezhető el a Projekt vonatkozásában szintén szabálytalansági eljárást szükséges kezdeményeznie a Közvetítőnek.

14. SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁS

Szabálytalansági eljárás megindítására, illetve Szabálytalanság megállapítására kizárólag a Kölcsönszerződés megkötését követően kerülhet sor.

A Szabálytalansági eljárás lefolytatására az Eljárási Rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

A Szabálytalansági eljárás célja annak megállapítása, hogy történt-e Szabálytalanság, továbbá, hogy a Szabálytalanság milyen következményekkel jár, és ezek miként kezelhetők.

Szabálytalansági gyanú bejelentés oka lehet a Projekt megvalósításának elmaradása, a Projekt hitelcéltól eltérő megvalósítása, vagy a Felhívás rendelkezéseinek megsértése.

Szabálytalansági gyanú a Szabálytalanság elkövetésére megalapozottan utaló tények, körülmények vagy dokumentumok összessége, amelyekből következtetni lehet a Szabálytalanság tényállási elemeinek fennállására.

A Szabálytalansági eljárást az MFB Zrt. folytatja le. Az eljárás kezdete az a nap, amelyen az MFB Zrt. az eljárás megindításáról döntött. Az eljárás megindításáról a megindítást követő **3 naptári napon** belül – a szabálytalansági gyanú ismertetésével - a Végső Kedvezményezett írásban, postai úton tájékoztatást kap és az eljárás megindításáról szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő **7 naptári napon** belül észrevételt tehet. Az MFB Zrt. az eljárás megindítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségtől eltekinthet, ha a tájékoztatás a szabálytalansági eljárás eredményességét veszélyeztetné. A Végső Kedvezményezett határidőben érkezett észrevételét a döntési eljárás során az MFB Zrt. mérlegeli. Az eljárás lefolytatásának időtartama alatt a Finanszírozási Összeg folyósítása felfüggesztésre kerülhet.

A Szabálytalansági eljárásra, az eljárás során hozott döntésre, illetve a jogorvoslatra a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak.

A Szabálytalanságkezelési eljárásban hozott döntésről a Végső Kedvezményezett postai úton, tértivevényes levélben értesítést kap.

A szabálytalansági eljárás végén hozott döntés megállapíthatja:

- a Szabálytalanság vagy részleges szabálytalanság megtörténtét és a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendeletben meghatározott jogkövetkezmény vagy egyéb intézkedés elrendelését vagy
- azt, hogy nem történt Szabálytalanság (ebben az esetben is sor kerülhet egyéb intézkedés elrendelésére az esetlegesen fennálló, pénzügyi érdeksérelemmel nem járó, a jogsértő állapot megszüntetése érdekében, illetve például további kölcsönrészek folyósításának engedélyezésére).

Ha a szabálytalansági döntés jogszabálysértő, a Kölcsönszerződésbe vagy a Felhívásba ütközik, a Végső Kedvezményezett a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal élhet.

A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés kézhezvételétől számított **10 naptári napon belül**, az indokok megjelölésével kell postai úton, írásban benyújtani az MFB Zrt.-hez (postai levélcím: MFB Zrt. Szabálytalanságkezelési Osztály, 1365 Budapest, Pf. 678.) vagy az ügyletet kezelő MFB Pont Pluszon

keresztül. A jogorvoslati kérelem szükséges tartalmi elemei vonatkozásában a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendeletben foglaltak irányadók.

Ha a jogorvoslati kérelem alapján az MFB Zrt. megállapítja, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, a kölcsönszerződésbe vagy a felhívásba ütközik, a szabálytalansági döntést visszavonja.

Az MFB Zrt. megküldi a jogorvoslati kérelmet a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság részére a jogorvoslati kérelem beérkezését követő tíz napon belül, ha a szabálytalansági döntést nem vonja vissza.

Az MFB Zrt. a jogorvoslati kérelemhez mellékeli a szabálytalansági eljárás dokumentumait, a jogorvoslati kérelemben foglaltakkal kapcsolatos részletes szakmai álláspontját és a szabálytalansági eljárással összefüggésben folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági vagy egyéb eljárásról szóló tájékoztatást. A jogorvoslati kérelem Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság részére történő felterjesztéséről az MFB Zrt. haladéktalanul tájékoztatja a Végső Kedvezményezettet.

A Belső Ellenőrzési és Integritás Igazgatóság a kézhezvételtől számított 45 napon belül dönt a jogorvoslati kérelemről. A döntésről postai úton értesíti az MFB Zrt.-t és a Végső Kedvezményezettet egyaránt.

Amennyiben jogorvoslati kérelem nem, vagy a 10 naptári napos határidőn túl kerül benyújtásra, akkor a szabálytalansági döntés kézhezvételét követően a 11. naptári naptól véglegesnek minősül. Az elkészettséget ebben az esetben is a Belső Ellenőrzési és Integritás Igazgatóság állapítja meg a jogorvoslati eljárás keretében. A jogerőre emelkedését követően az MFB Zrt. postai úton értesítést küld a visszafizetendő összeg nagyságáról és a visszafizetés határidejéről. A visszafizetendő összeg, a szabálytalansági döntés tartalmától függően magában foglalja a fennálló tőketartozást (vagy annak egy részét) és az arra jutó ügyleti és késedelmi kamat összegét. A visszafizetendő összeg a tőketartozáson túl, a Kölcsönszerződés szerinti ügyleti kamattal (valamint esetleges késedelmi kamattal), és a Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamattal, és késedelem esetén Ptk. szerinti Késedelmi Kamattal növelve kerül meghatározásra. Egyműveletes kombinált hitelprogramok esetén a teljes visszafizetendő összeg az alábbiak szerint kerül kiszámításra:

- eredményességmérést megelőző időszak vonatkozásában a Kölcsönrész tőkerésze vagy annak a szabálytalansági döntésben megállapított részre (tekintettel arra, hogy a türelmi idő alatt nem kerül felszámításra Ügyleti Kamat) és Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamat, valamint a Vissza Nem Térítendő Támogatás összege és Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamat fizetendő;
- eredményességmérést követő időszak vonatkozásában a Kölcsönrész tőkerésze vagy annak a szabálytalansági döntésben megállapított részre és Felhívás szerinti ügyleti kamat és Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamat, valamint Vissza Nem Térítendő Támogatás összege és Felhívás szerinti ügyleti kamat és Szabálytalanságból Eredő Ügyleti kamat fizetendő.

15. KIFOGÁS- ÉS PANASZKEZELÉS

15.1. KIFOGÁSKEZELÉS

A Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendelettel összhangban a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett a Kölcsönkérelem benyújtásának időpontjától a Kölcsönszerződés alapján fennálló jogviszony időtartama alatt az MFB Zrt., illetve az MFB Zrt. nevében eljáró Közvetítő valamely folyamatot vagy részfolyamatot lezáró döntése ellen a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságnak címzett Kifogást nyújthat be az MFB Zrt.-nél, amennyiben véleménye szerint a döntés meghozatalára

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a Felhívásba, Lakossági Eljárási Rendbe vagy Kölcsönszerződésbe ütközik.

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett a Kifogást postai úton, írásban a kifogásolt döntés kézbesítésétől számított **10 (tíz) naptári napon** belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével jogosult benyújtani.

Az MFB Zrt. postai levélcíme: MFB Zrt. Compliance Igazgatóság 1365 Budapest, Pf. 678.

Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a Kifogást a beérkezésétől számított **30 naptári napon belül** kell elbírálni. Az elbírálás határidejét a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság egy alkalommal, legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a határidő lejárta előtt a kifogás benyújtóját értesíteni kell. A Kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.

A Kifogás benyújtására vonatkozó jogorvoslati tájékoztatást a kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés tartalmazza.

Kifogás benyújtásának nincs helye a Szabálytalansági eljárás megindításról szóló döntés, a Szabálytalanságot megállapító döntés (a továbbiakban: Szabálytalansági döntés), a Szabálytalansági döntés ellen benyújtott jogorvoslati eljárást lezáró döntés és az az alapján megtett intézkedés ellen, valamint a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendeletben meghatározott egyéb döntések, intézkedések ellen.

A Kifogás elbírálásának ügyintézési határideje a Kifogás az MFB Zrt.-hez történő beérkezése napján kezdődik.

Az MFB Zrt. a benyújtott Kifogás vonatkozásában haladéktalanul megvizsgálja, hogy a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendelet szerint érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak van-e helye.

Ha az MFB Zrt. a Kifogás beérkezését követő **10 naptári napon belül** megállapítja, hogy a Kifogással támadott döntés jogszabálysértő vagy Termékdokumentációba, illetve a Kölcsönszerződésbe ütközik, a döntést felülvizsgálja (a továbbiakban: önrevízió). Ennek során a kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad, és gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról. A jogszerű állapot helyreállítása során biztosítani kell, hogy a jogsértőnek vagy szerződésbe ütközőnek minősített cselekmény megismétlése révén ismételten lefolytatásra kerüljön az érintett eljárás. Az MFB Zrt. döntésről haladéktalanul értesíti a kifogás benyújtóját. A felülvizsgált döntés ellen a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett kifogást nyújthat be a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendelet szerint.

Amennyiben a Kifogással megtámadott eljárást a Lakossági Eljárási Rend szabályai szerint a Közvetítő folytatta le, akkor a Közvetítő köteles az MFB Zrt. által elrendelt önrevízió keretében az érintett eljárást az önrevízióra okot adó jogsértő vagy szerződésbe ütköző cselekmény mellőzése mellett megismételni.

Amennyiben önrevízióra nem kerül sor, az MFB Zrt. a Kifogást, az abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját és az ügyben keletkezett dokumentációt a Kifogás beérkezésétől számított **10 naptári napon belül** megküldi a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságnak elbírálásra.

A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság részére érdemi elbírálásra megküldött Kifogással kapcsolatban a következő döntéseket hozhatja:

- a) a Kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról,

b) a Kifogást elutasítja.

A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a döntéséről haladéktalanul értesíti a kifogás benyújtóját és az MFB Zrt.-t.

Az a)-b) pont szerinti döntésről a Közvetítőt az MFB Zrt. tájékoztatja. Az a) pont szerinti döntés esetén biztosítani kell, hogy a jogsértőnek vagy szerződésbe ütközőnek minősített cselekmény megismétlése révén a kifogást elbíráló döntés kézbesítését követő **30 naptári napon belül** ismételten lefolytatásra kerüljön az érintett eljárás. Amennyiben a Kifogással megtámadott eljárást az Lakossági Eljárási Rend szabályai szerint a Közvetítő folytatta le, akkor a Közvetítő köteles a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság által elrendelt önrevízió keretében az érintett eljárást az önrevízióra okot adó jogsértő vagy szerződésbe ütköző cselekmény mellőzése mellett megismételni.

A Kifogás tárgyában hozott döntés ellen további Kifogás előterjesztésének nincs helye.

A Kifogás kezelésére és elbírálására a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

15.2. A KIFOGÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Kölcsönigénylő/a Végső Kedvezményezett az európai uniós forrású Kölcsönök kihelyezése, illetve kezelése során, a Közvetítő vagy az MFB Zrt. magatartásával, tevékenységével, mulasztásával szemben felmerülő, Kifogásnak nem minősülő reklamációt (a továbbiakban: panasz) nyújthat be.

A Közvetítő saját tevékenységét, ügyfélszolgálatát, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokat érintő kérdéseket, problémákat azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja és kezeli.

Amennyiben a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett megítélése szerint az általa kifogásolt banki eljárás a helyszínen megoldható vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, panaszát személyesen vagy telefonon is meg tudja tenni az MFB Zrt. ügyfélszolgálati munkatársainál.

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett panaszát írásban is benyújthatja az MFB Zrt. részére. Az írásbeli panasz benyújtására az MFB Zrt. panaszbejelentő nyomtatványt is rendelkezésre bocsát.

Az írásbeli panasz megküldhető a Compliance Igazgatóság:

- postai címére: MFB Zrt. Compliance Igazgatóság 1365 Budapest, Pf. 678.
- e-mail címére: panasz@mfb.hu,
- személyesen: átadható az ügyletet kezelő MFB Pont Pluszban, illetve az MFB Zrt. ügyfélszolgálati munkatársai részére.

Nem minősül panasznak

- a Hitelprogram forrása szerinti Eljárási Rendeletben meghatározott 15.1. Kifogás
- az MFB Zrt. vagy a Közvetítő által azonnal megvizsgált, szükség szerint orvosolt és az érintett által teljes mértékben elfogadottan kezelt kifogás
- az MFB Zrt.-től kért általános tájékoztatás, vélemény vagy állásfoglalás
- az a kérelem, megkeresés, reklamáció, amely tárgyában a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti peres eljárás van folyamatban (az ilyen megkeresést a folyamatban lévő peres eljárással összefüggő iratnak kell tekinteni)
- az a beadvány, amely folyamatban lévő Szabálytalansági eljáráshoz kapcsolódik.

A panaszt az MFB Zrt. vizsgálja ki. A panaszok rögzítését és nyilvántartásba vételét az MFB Zrt. Compliance Igazgatósága végzi. Az MFB Zrt. a panaszt írásban **30 naptári napon belül** válaszolja meg postai úton.

Az MFB Zrt. panaszkezelési eljárására vonatkozó további rendelkezések az MFB Zrt. honlapján, a panaszkezelési menüpont alatt (<https://www.mfb.hu/panaszkezelesi-szabalyzat-s364>) közzétett "Tájékoztató a panaszügyintézéséről" elnevezésű dokumentumban található.

16. VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

A Végső Kedvezményezettnek a Kölcsönszerződés fennállása alatt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell tennie. A jelen pontban szereplő adatszolgáltatási kötelezettségeken túl, a Kölcsönszerződés további adatszolgáltatási kötelezettségeket írhat elő. Erről előzetesen a Kölcsönszerződés mintából tájékozódhat a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett. A **Kölcsönszerződés minta** megtalálható a www.mfb.hu weboldalon a vonatkozó Hitelprogram kapcsolódó dokumentumai között.

16.1. A FINANSzíROZOTT PROJEKT VONATKOZÁSÁBAN

A Végső Kedvezményezett a változás bekövetkezésétől számított **8 naptári napon belül** köteles a Közvetítő részére bejelenteni

- a Projekt műszaki, szakmai tartalmában, költségvetésében, ütemezésében vagy a beruházás egyéb feltételeiben bekövetkezett változást, valamint
- az adott Hitelprogram indikátor teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat
- az eredményességi kritériumok teljesülését igazoló dokumentumokat, melyeket az adott Felhívás ír elő (ezen dokumentumok benyújtási kötelezettsége az utolsó lehívás előtt esedékes)

17. KOMMUNIKÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK

A Végső Kedvezményezettnek a Kölcsönrel érintett Projekt kapcsán kommunikációs kötelezettségei állnak fenn. A Végső Kedvezményezett köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről a www.palyazat.gov.hu weboldalon feltöltött, a pénzügyi eszközökre irányadó "Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Plusz útmutató" és az "Arculati Kézikönyv Plusz" rendelkezéseinek megfelelő módon és tartalommal információt nyújtani. A kommunikációs kötelezettségek be nem tartása pénzügyi szankciót vonhat maga után.

18. KÖLCSONSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

18.1. KÖLCSON VISSZAFIZETÉSE ESETÉN

Amennyiben a Végső Kedvezményezett a Kölcsön összegét és járulékait a Kölcsönszerződés szerint (ideértve az előtörlesztést is) maradéktalanul visszafizette, illetve megfizette, a szerződés megszűnik.

18.2. KÖLCSONSZERZŐDÉS FELMONDÁSA

Amennyiben az MFB Zrt. és/vagy Közvetítő tudomására jut, hogy a Végső Kedvezményezettel megkötött Kölcsönszerződésben foglalt felmondási esemény bármelyike bekövetkezik, úgy a Közvetítő

a Kölcsönszerződést felmondhatja. Felmondás esetén az MFB Zrt. a Kölcsönszerződésben foglaltak szerint jár el. Általános felmondási eseményekről a Kölcsönszerződés mintában tájékozódhat, mely minta megtalálható a www.mfb.hu weboldalon.

III. EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Energiamegtakarítás igazolása

A Kölcsönigénylő köteles a kölcsönkérelemmel benyújtani:

- az épület **beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó**, tanúsító program használatával készített hitelesített, a CO₂ kibocsátási értékeket és éves elsődleges (primer) energiafogyasztást is tartalmazó **energetikai tanúsítványt és az ahhoz tartozó energetikai számításokat**,
- a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített, a CO₂ kibocsátási értékeket és éves elsődleges (primer) energiafogyasztást is tartalmazó, energetikai számítást, valamint
- az energetikai szakértő nyilatkozatát.

Az energetikai szakértő tevékenységével kapcsolatban felmerült elszámolható költségek igazolása céljából az energetikai szakértő által kiállított számla benyújtása szükséges.

Az energetikai tanúsítványt kiállító energetikai szakértőként nem járhat el a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett (ideértve azt az esetet is, ha a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett egyéni vállalkozó, vagy ha egyéni cége van), a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett Közeli Hozzá tartozója, a Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett vagy valamely Közeli Hozzá tartozójának közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló vállalkozás.

A meglévő állapotra vonatkozó tanúsítványt és a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítást azonos számítási módszerrel kell elkészíteni.

A Kölcsönkérelem energetikai és műszaki tartalmát az energetikai szakértővel és a kivitelezővel szükséges egyeztetni a fajlagos költségek figyelembevételével.

A Felhívásban előírt éves elsődleges (primer) energiamegtakarítás megvalósulását záró hiteles energetikai tanúsítvány és az ahhoz tartozó energetikai számítások benyújtásával szükséges igazolni.

IV. NEGYEDIK RÉSZ: MELLÉKLETEK

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet: | Kapcsolódó törvények, jogszabályok, kormányrendeletek és ajánlások |
| 2. sz. melléklet: | Lakossági Eljárási Rendben használt fogalmak |
| 3. sz. melléklet: | Szállítói árajánlat kötelező tartalmi elemei |
| 4. sz. melléklet: | Szállítók és kivitelezők által kibocsátott számlák tartalmi és formai követelményei – magánszemély Végső Kedvezményezett esetén |

1.SZ. MELLÉKLET: KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK, KORMÁNYRENDELETEK ÉS AJÁNLÁSOK

A Lakossági Eljárási Rend az alábbi jogszabályokra, szabályozási eszközökre épül:

Európai Unió és Magyar jogszabályok

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény,
- a Magyar Nemzeti Bank 18/2022. (XII.1.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről mérséklésének elősegítésére
- a jegybanki információsrendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet,
- a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet,
- a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 28/2018 (XII.10.) számú ajánlása az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 39. pontja szerinti kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport) fogalmának meghatározásáról felülvizsgált nagykockázat-vállalási szabályozás értelmezéséről;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)
- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet
- az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. tv.
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.)
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
- a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
- a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.)
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
- a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet
- digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet.
- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény
- 2009. évi CLIX. törvény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján meg tett nyilatkozat kihirdetéséről
- a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
- az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
- Európai uniós jogszabályok
- a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2024/2509 rendelete (2024. szeptember 23.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról
- az Európai Parlament és a Tanács 2021. június 24-i (EU) 2021/1058 rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 rendelete 2021. június 24-én az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről
- az Európai Parlament és a Tanács 2021. február 12-i (EU) 2021/241 rendelete a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról
- az Európai Parlament és a Tanács 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízünpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (továbbiakban: CPR)
- A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről
- a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i 2015/848/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- az Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/241/EU rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról,
- a Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2022. december 15-i (EU) (ST 15447/22 INIT; ST 15447/22 ADD 1) Tanácsi Végrehajtási Határozat módosítása tárgyában meghozott Tanácsi Végrehajtási Határozat,
- Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Terv.

A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Hitelprogram(ok) előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.

2. SZ. MELLÉKLET: LAKOSSÁGI ELJÁRÁSI RENDBEN ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELHÍVÁSOKBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Állami Támogatás: Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás.

Bírálati Programzárás: Az adott Hitelprogramban a Kölcsönkérelmek benyújtására rendelkezésre álló időtartam utolsó napját követő 191. naptári nap.

Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazás (DÁP alkalmazás): Olyan mobiltelefonra letölthető alkalmazás, amely magánszemélyek részére megkönnyíti a kapcsolódó Dáp tv. (2023. évi CIII. törvény) hatálya alá tartozó szolgáltatókkal történő ügyintézési folyamatokat. Az alkalmazáson keresztül megoszthatók a szolgáltatókkal a lakcím / vezetési jogosultság / adóazonosító jel / TAJ szám / személyi azonosító adatok, valamint ingyenes elektronikus aláírást biztosít a regisztrált állampolgárok részére.

Díjbekérő/Proforma számla: Egy olyan bizonylat, sablon, nyomtatvány melyet a szállító/kivitelező/eladó küld a Végső Kedvezményezett részére, ami alapján a termék vagy szolgáltatás ellenértéke kifizetésre kerülhet. A díjbekérő nem szigorú számadású számviteli bizonylat, így pontos tartalmára sincs részletes előírás.

Elektronikus számla: ÁFA törvény szerint előírt adatokat tartalmazó elektronikusan kibocsátott számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be.

Életképes Projekt: Egy Projekt akkor tekinthető potenciálisan életképesnek, ha a Projektben szerepeltetett célok és azok elérésének érdekében tervezett folyamatok megvalósulása megalapozott, és hozzájárul a Felhívásokban elvárt primerenergia-megtakarításához.

Eljárási Rendelet: a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet. HEE forrású Hitelprogramok esetén a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet.

Elkülönülten adózó jövedelmek: azok a jövedelmek- amelyek személyi jövedelem adó bevallás szempontjából- nem képzik az összevont adóalap részét.

Előlegszámla: Azon termékekről, szolgáltatásokról, amik ténylegesen nem kerültek teljesítésre előlegbekérő/ díjbekérő/ proforma számla kerül kibocsátásra, és annak kifizetését követő 8. napon belül pedig előlegszámla kerül kiállításra. Utófinanszírozásra, saját erő megfizetésének igazolására csak előlegszámla nyújtható be.

Egyműveletes kombinált hiteltermék: az Európai Parlament és a Tanács 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 rendelete 58. cikk (5) bekezdése szerinti pénzügyi eszköz.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készülségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az Építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Elszámolási Útmutató: Az Útmutató tartalmazza a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendeletben meghatározott európai uniós források felhasználása kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának feltételeit.

Eredményességi Kritérium a Felhívásban meghatározott szakpolitikai cél, amely a Finanszírozási Összegre való jogosultság megállapítására szolgál.

Eredményességmérés: az Eredményességi Kritériumok teljesülésének ellenőrzése, a Felhívásban meghatározott, teljesítést objektíven igazoló dokumentumok, adatok alapján. Az eredményességmérésnek a Türelmi Idő lejáratát megelőző 30. naptári napig meg kell történnie.

Felhívás: az európai uniós forrású Hitelprogramok általános leírását és alapvető feltételeit tartalmazó, az MFB Zrt. által kidolgozott és az Irányító Hatóság/Nemzeti Hatóság által jóváhagyott, folyamatosan karbantartott dokumentum és mellékleteinek mindenkor hatályos változata.

Finanszírozási összeg: a Hitelprogram keretében nyújtott pénzkölcsön (lásd a Kölcsönrész fogalmát) és a Vissza Nem Térítendő Támogatást együttese.

Fizetési Kérelem: A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet szerinti meghatározás.

Folyósítási Terv: a Finanszírozási összeg felhasználásra vonatkozó ütemterv.

Futamidő: Az MFB Zrt-vel kötött Kölcsönszerződésben foglalt időtartam, amely alatt a Végző Kedvezményezett köteles visszafizetni a felvett Kölcsönrészt, beleértve annak díjait, kamatát és költségeit is. A Türelmi Idő és a Rendelkezésre Tartási Idő is a Futamidő részét képezi.

HEE forrású Hitelprogramok: a HET-ben meghatározott és a Kormány határozatával kihirdetett közvetített hitelprogramok, a HEE Eljárási Rendelet szerinti pénzügyi eszközök.

HEE: a HEE Rendelettel létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszköz.

HET: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Terve

Hiánypótlás: Hiányos vagy hibás dokumentáció esetén, ha a Kölcsönkérelem nem vagy nem megfelelően bírálható, de a hiba vagy hiányosság Hiánypótlás keretében pótolható, a Közvetítő az összes hiány vagy hiba megjelölésével Hiánypótlásra hívja fel a Kölcsönigénylőt.

Hiteldöntés: jelen Lakossági Eljárási Rend rendelkezéseit figyelembe véve a Finanszírozási összeg tekintetében hozott pozitív hitelbírálat, valamint a Kölcsönszerződés módosítására vonatkozó jóváhagyó döntés.

Hiteldöntés Napja: a Kölcsönigénylő részére a kérelmének elfogadásáról kiküldött tájékoztatásban szereplő dátum.

Hiteles Energetikai Tanúsítvány: A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendeletnek megfelelően, elektronikus program segítségével előállított, egyedi tanúsítvány azonosító kóddal ellátott tanúsítvány.

Hitelprogramok: a Finanszírozási összeg nyújtása európai uniós forrású Hitelprogramok keretében történhet. A Hitelprogramok általános leírását és feltételeit a kapcsolódó Felhívások, működésük konkrét folyamatát és részletes szabályait jelen Lakossági Eljárási Rend tartalmazza.

Hitelprogram keret: Az adott Felhívás vonatkozásában igényelhető teljes forrástömeg.

Hozzáértartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

Indikátor: közösségi jogszabályban vagy a Hitelprogramban nevesített, eredményt vagy teljesülést mérő mutató.

Ingatlan: amit a 2021.évi C törvény az ingatlan-nyilvántartásról (továbbiakban: Inytv.) 3. § (2) bekezdése szerint a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan.

Irányító Hatóság (IH): Az uniós forrású Hitelprogramok, mint pénzügyi eszköz végrehajtásáért felelős szervezet, az Eljárási Rendelet - szerinti irányító hatóság, illetve jogszabály alapján az ezek helyébe lépő más hatóság vagy szervezet. A HEE forrású Hitelprogramok tekintetében az Irányító Hatóság alatt a Nemzeti Hatóság is értendő.

KEHOP Plusz: Környezet- és Energetikai Hatékonsági Operatív Program Plusz

Késedelmi Kamat: a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat. A fizetendő késedelmi kamatösszeg kiszámítása 360 (háromszázhatvan) napos év és a ténylegesen eltelt napok figyelembevételével történik, a következő képlet szerint:

$$\frac{\text{a lejárt tartozás összege} \times \text{késedelmi kamatláb} \times \text{a naptári napok száma}}{36.000 \text{ (harminchatezer)}}$$

KHR: a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti központi hitelinformációs rendszer.

Kivitelező: Azok a jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások, akik egy adott projektet valósítanak kivitelezői szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért meg az előzetes tervek és utasítások alapján. A kivitelező felelős - az előzetes megállapodás függvényében - az anyagok beszerzéséért, a munkaerő irányításáért és a végeredmény életképességéért, minőségbiztosításáért.

Kölcsönrész: a Finanszírozási összeg azon része, mely Kölcsönszerződés alapján az MFB Zrt. által a Projekt megvalósításához rendelkezésre bocsátott pénzkölcsön, amelyet a Végső Kedvezményezett a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételek szerint köteles visszafizetni.

Kölcsönigénylő: olyan természetes személy, aki a Hitelprogram keretében Kölcsön igénylésére vonatkozóan Kölcsönkérelmet nyújt be, és megfelel a Felhívás „Kölcsönigénylők köre” pontjában meghatározott feltételeknek, potenciálisan a Végső Kedvezményezett.

Kölcsönkérelem: Az a dokumentáció (kölcsönkérelmi formanyomtatvány és mellékletei), amelynek kitöltését és Közvetítőhöz történő benyújtását követően a Kölcsönigénylő a Finanszírozási összeg igénylésének elindítását kezdeményezi.

Kölcsönszerződés: a Projekt finanszírozására megkötendő/megkötött az MFB Zrt. és a Végső Kedvezményezett között – a Finanszírozási összeg tekintetében – létrejött szerződés, amely alapján az MFB Zrt. meghatározott pénzösszeg fizetésére, a Végső Kedvezményezett a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban az MFB Zrt.-nek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.

Közeli Hozzá tartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér.

Köztartozás: Az Art. 7. § 34. pontjában foglaltak szerinti fizetési kötelezettség, beleértve a helyi önkormányzatok által nyilvántartott fizetési kötelezettségeket is.

Közvetítő: A Hitelprogram közvetítésében részt vevő hitelintézeti partner(ek) .

Lehívási Értesítő: A Közvetítő által – a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg – a Végső Kedvezményezett rendelkezésére bocsátott dokumentum, amely dokumentum szerinti formában és tartalommal adott értesítéssel igényelhet folyósítást a Végső Kedvezményezett a Finanszírozási összeg terhére.

Megkezdett Projekt: a támogatott Projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül

- a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó Projekt esetében az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja
- b) tárgyi eszköz beszerzése esetén:
 - ba) Végső Kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja
 - bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja
 - bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon
- c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől
- d) beruházás saját vállalkozásban történő megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó Projekt vonatkozásában
 - építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba történt első bejegyzés napja,
 - oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az első ilyen esemény napja,
 - egyéb esetekben az alábbiak közül a legkorábbi időpont:
 - nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítás és a bizonylat kiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi időpont vagy
 - a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e Projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont.

Amennyiben a Projekt több célterületre terjed ki, a Projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

Amennyiben valamely támogatott tevékenység vonatkozásában a Kölcsönigénylő keretszerződéssel, keretmegállapodással rendelkezik, a Projekt megkezdés időpontjának az adott Projekt vonatkozásában készült külön kiegészítő szerződés, megállapodás hatályba lépése, vagy ennek hiányában az egyedi megrendelést igazoló okmány kiállításának, létrejöttének dátuma minősül.

Amennyiben a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés érvényességének (létrejöttének) időpontjától eltér, vagy a szerződés felfüggesztő feltételt tartalmaz, a Projekt megkezdésének a hatályba lépés vagy a feltétel bekövetkeztének napja minősül.

MFB Pont Plusz: Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából eljáró, hálózatos rendszerben és egységes arculattal rendelkező, fizikailag a Közvetítő bankfiókjában elkülönítetten működő értékesítési pont, mely hálózaton keresztül történik valamennyi európai uniós forrású Hitelprogram közvetítése.

Nemzeti Hatóság (NH): a HEE Eljárási Rendelet 1. számú melléklete szerinti nemzeti hatóság, illetve jogszabály alapján az ezek helyébe lépő más hatóság vagy szervezet.

Önerő: a Projekt elszámolható költségének az igényelt Finanszírozási Összeggel csökkentett része. Az önerő Saját Forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitel) állhat. A lakás-takarékpénztárszámlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítások a Lakossági Eljárási Rendszerben meghatározott esetekben Saját Forrásként felhasználhatóak.

Papírszámla: ÁFA törvény szerint előírt adatokat tartalmazó, papír alapon vagy online számlázó programok által PDF dokumentumban előállított papír alapú számla.

Programszámla: a Magyar Államkincstár által a fejezetet irányító szerv, mint számlajogosult javára, adott operatív programon belül, EU Forrású Pénzügyi Eszközként megnyitott és vezetett, azok finanszírozására szolgáló, elkülönített, egy vagy több fizetési számla, amely felett az MFB Zrt.-nek rendelkezési joga van. HEE forrású Hitelprogramok esetén a HEE Eljárási Rendelet szerinti HEE Pénzügyi eszköz számla.

Projekt: A Hitelprogram keretén belül egy Végső Kedvezményezettnek nyújtott Pénzügyi Eszköz végrehajtásával megvalósuló, a 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő olyan beruházás, amely pénzügyi szempontból életképes.

Projekt Költségvetés: a Projekt megvalósításához szükséges Önerő és Finanszírozási összege (Kölcsönrész és Vissza Nem Térítendő Támogatás összege), amely összeg megegyezik a Projekt elszámolható költségeinek összegével.

Projekt Fizikai Befejezésének Időpontja: A Projekt fizikai befejezése az az állapot, amikor a Projekt keretében támogatott tevékenységeket a Felhívásban és a Kölcsönszerződésben meghatározottak szerint elvégezték. A Projekt fizikai befejezése időpontjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Projekt Megvalósulásának Időpontja: Egy Projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a Projekt fizikailag (műszakilag) és pénzügyileg is befejezett, valamint a Finanszírozási összeg folyósítása, és valamennyi támogatott tevékenység befejezésének igazolása és alátámasztása megtörtént. Több célt megvalósító Projekt esetén a Projekt befejezése időpontjának az utolsó projektcél befejezése minősül.

Projekt Pénzügyi Befejezésének Időpontja: az az időpont, amikor a Projekt fizikai befejezését követően a projektmegvalósítás során keletkezett valamennyi elszámoló bizonylat – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kiegyenlítése is megtörtént.

Rendelkezésre Tartási Idő: a Kölcsönszerződés megkötésének napjától számított azon időszak, amely alatt a Finanszírozási Összeget az MFB Zrt. a Végső Kedvezményezett rendelkezésére tartja, és amely időszak alatt a Végső Kedvezményezett jogosult a Finanszírozási Összeget igénybe venni, azaz a Finanszírozási Összeg folyósítása kezdeményezhető, és a Finanszírozási Összeg csak ezen időszak alatt folyósítható.

Saját Forrás: Állami Támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó, uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás.

Szállító: Azok a jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások, amelyeknek jogukban áll árueladásért vagy az elvégzett munkájuk ellenértékéért számlát benyújtani a Végső Kedvezményezett részére.

SMS (Short Message Service): rövidüzenet-szolgáltatás

Szabálytalanság: Az Eljárási Rendelet 3. § 18. pontja alapján a CPR 2. cikk 31. pontjában ekként meghatározottak, továbbá nemzeti jogszabály vagy támogatási szerződés, pénzügyi eszköz esetén Végső Kedvezményezettrel vagy a pénzügyi közvetítővel kötött szerződés alapján a kedvezményezettet vagy a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amely alapján Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek.

Szabálytalanságból Eredő Ügyleti Kamat: Minden olyan összeg után felszámítandó kamat, amelynek követelésére akkor kerül sor, ha a Projekt nem a Felhívás/Kölcsönszerződés szerinti feltételek szerint és határidőig kerül megvalósításra. A Kohéziós forrású Hitelprogram tekintetében a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 419. § (1) -a, a HEE forrású Hitelprogram vonatkozásában pedig a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 223 § (1) --a szerint a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Szoftver: az MFB Zrt. által rendszeresített és a megfelelő jogosultsággal rendelkező MFB Pont Plusz rendelkezésére bocsátott internet alapon működő számítógépes, tanúsítvány alapján működő rendszer (EUKIR2 rendszer) amelyet a Támogatás közvetítésében résztvevő MFB Pont Plusz – a Kölcsönigénylő vállalkozásokkal (Végső Kedvezményezett) és a számukra nyújtott Finanszírozási Összegekkel kapcsolatos adatok, dokumentációk és döntések vonatkozásában – a kölcsönnyújtás folyamatának kezdetétől, annak lezárásig adott ügylethez kapcsolódóan használ.

Támogatás: a Végső Kedvezményezettnek juttatott támogatás, jelen Lakossági Eljárási Rend tekintetében a Finanszírozási Összeg.

Távszámla: A számlák postázása helyett használható a távszámla, mely ugyanúgy papír alapú számlának minősül, azonban annak nyomtatásáról a számla címzettjének (Végső Kedvezményezettnek) kell gondoskodni. A távszámla a hatályos jogszabályok szerint nem számít elektronikus számlának, a hagyományosan papír alapon kiállított számla elektronikus úton történő továbbítása csak nyomtatási célra szolgálhat. Ezekben az elektronikus üzenetekben a számlát nem csatolják mellékletként, a számlaértesítő üzenet a számla megnyitására, nyomtatására alkalmas hivatkozást tartalmazza. A távszámla mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Termékdokumentáció: a Lakossági Eljárási Rend, a Felhívás, valamint az ezekhez kapcsolódó útmutatók, segédletek, mellékletek együttes elnevezése.

Tisztázó Kérdés: Ha a folyósítás során a lehívási feltételek kapcsán a rendelkezésre álló információk Hiánypótlást követően sem egyértelműek pontosítást, további információkat és dokumentumok benyújtását kéri, Tisztázó Kérdést tehet fel a Végső Kedvezményezettnek.

További Kérdés: Ha a Kölcsönkérelemben szereplő információk a Hiánypótlást követően sem egyértelműek vagy ellentmondást tartalmaznak, a Közvetítő További Kérdést tehet fel a Kölcsönigénylőnek.

Türelmi Idő: az a Rendelkezésre tartási Idő lejáratától kezdődő időtartam, amely idő alatt a Végső Kedvezményezett tőketörlesztésre nem köteles.

Ügyleti Kamat: Amennyiben a Felhívásban/ Kölcsönszerződésben így kerül meghatározásra, az Adós a Kölcsönrész terhére folyósított és vissza még nem fizetett napi fennálló egyenlege után kamatot köteles fizetni minden egyes lehívott kölcsönösszeg tekintetében, annak folyósítási időpontjától kezdődően (azt is beleértve) a visszafizetés napjáig (de azt bele nem értve) terjedő időre, forintban.

A kamat éves százalékban kifejezett mértéke (kamatlába) X% / év (azaz X százalék évente).

A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap x. napja, amelyben az első folyósítás, illetve előleg folyósítása esetén az előleg folyósítása megtörténik. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap x. napja. A Bank az esedékes kamat összegét az Adóssal mindenkor írásban, kamatértésítő levélben közli („Értésítés esedékes fizetési kötelezettségről”), amelyet Adósnak legkésőbb a vonatkozó kamatfizetési napot megelőző 5 Munkanappal küld meg.

A fizetendő kamatösszeg kiszámítása 360 (háromszázhatvan) napos év és a ténylegesen eltelt napok figyelembevételével történik, a következő képlet szerint:

$$\frac{\text{a tőke összege} \times \text{kamatláb} \times \text{a naptári napok száma}}{36.000 \text{ (harminchatezer)}}$$

Várólista: Azon befogadott Kölcsönkérelmek listája, amelyek formai és tartalmi vizsgálat alapján megfelelnek a Felhívásnak és az Lakossági Eljárási Rendnek, azonban forráshiány miatt nem támogathatóak az adott időpillanatban. A Várólista dinamikusan változik az összes kérelem elbírálásáig vagy a Bírálati Programzárásig.

Végszámla: Végszámla kiállítására a vállalkozási szerződésben rögzített összes munkát teljesítéskor kerül sor. A végszámla minden esetben az előlegszámla adataiból indul ki, és hivatkozási számlaszámként vissza is utal az előlegszámlára, amelyen az előleg negatív jellel jelenik meg.

Végső Kedvezményezett: az európai uniós forrású Hitelprogramok tekintetében a CPR 2. cikke 18. pontjában meghatározott jogalany, akivel létrejön a Kölcsönszerződés.

Vissza Nem Térítendő Támogatás: A Költségvetési Rendelet 180. cikk (1) bekezdésében meghatározott fogalom, a Finanszírozási Összeg – meghatározott feltételek teljesülése esetén – vissza nem térítendő része.

3. SZ. MELLÉKLET - SZÁLLÍTÓI ÁRAJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMA

A Kölcsönigénylő/Végső Kedvezményezett által benyújtott árajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát és/vagy cégjegyzékszámát, cégszerű aláírását
- az ajánlat sorszámát,
- ajánlatkérő nevét és címét, a beszerezni kívánt kulcstermék és segédanyag megnevezését, mennyiségét, egységárát, a nettó árát, az ÁFA-t és a bruttó árát,
- az előleg mértékét,
- amennyiben kereskedő adja az árajánlatot, a gyártó nevét, származási országát,
- az ajánlat tárgyát képző termékek és alapanyagok pontos megnevezését, típusát, a beazonosításhoz szükséges műszaki paramétereit,
- a beszerzendő kulcstermék gyártói cikkszámát és/vagy TA/BA (ÉMI azonosító) számát,
- az árajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát, amely a Kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 naptári napnál nem lehet régebbi,
- az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy az alapanyag kifizetését követő legkésőbb **15 naptári napon belül** a kulcstermék és a segédanyagleszállításra kerül.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET- SZÁLLÍTÓK ÉS KIVITELEZŐK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI- MAGÁNSZEMÉLY VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉN

Számlák formai és tartalmi követelményei

A számla kibocsátása történhet papír alapú és elektronikus formában, az ÁFA törvény alapján az alábbi kötelező tartalmi és formai elemekkel szükséges rendelkeznie.

Számla kötelező elemének megnevezése	Papír alapon – és távszámlaként - kibocsátott számla esetében	Elektronikusan kibocsátott számla esetében
a számla kibocsátásának kelte (az a nap, amikor a számla kiállításra került)	igen	igen
számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja, egyedi előtagból, évből és sorszámból áll)	igen	igen
a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve, székhelye/címe, adószáma (Szállító/kivitelező adatai)	igen	igen
termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és számlázási címe/lakóhelye (magánszemély Végső Kedvezményezett esetében a nincs más kötelezően feltüntetendő elem, de megjelenhet a vevő telefonszáma, e-mail elérhetősége, vevőkódja, stb. Amennyiben a megvalósítási helyszín eltér a Végső Kedvezményezett tényleges lakóhelyétől, akkor a számlán megjegyzésben szükséges feltüntetni a megvalósítási helyszínt)	igen	igen
értékesített termékek/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vtsz. száma, kulcstermék esetében, egyedi termékazonosító (TA) kódja (VTSZ: EU vám- és statisztikai jegyzéke, a Vám Tarifa Szám (VTSZ) feltüntetése NEM kötelező eleme a számlának! TA azonosító: Termékinfó - Építési Termékek Adatbázisa weboldalon feltüntetett kulcstermék egyedi azonosító száma)	igen	igen
az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza	igen	igen
az alkalmazott adó mértéke (Három áfakulcs van jelenleg érvényben Magyarországon: 5%, 18% és 27%)	igen	igen
adómentesség esetében egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól (hivatkozás az Áfa tv. vagy a HÉA-irányelv vonatkozó rendelkezéseire)	igen	igen
a teljesítés napja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől	igen	igen

Számla kötelező elemének megnevezése	Papír alapon – és távszámlaként - kibocsátott számla esetében	Elektronikusan kibocsátott számla esetében
<i>(illetőleg az előleg átvételének, jóváírásának, illetve megszerzésének napja)</i>		
számla kiegyenlítésének módja (készpénz ⁵ , bankkártya, átutalás) <i>(a számlán feltüntetett fizetési mód egy információs adat, az attól történő eltérés, valamint a vegyes fizetési mód megengedett)</i>	igen	igen
minősített elektronikus aláírással látják el vagy az elektronikus adatszerezrendszerben (a továbbiakban: EDI) keletkezik. <i>(Minősített elektronikus aláírás: olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul. Minősített aláírást minősített bizalmi szolgáltató nyújthat)</i>	nem	igen
Elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják, valamint elektronikus formában tárolják <i>(Az elektronikus adatként készült számla kinyomtatva nem hiteles!)</i>	nem	igen
A számla benyújtásának módja lehívásra	Papír alapon (távszámla kinyomtatásával), eredeti példányon záradékolással, amelyről másolatot kell készíteni az MFB PONT Pluszon	Elektronikusan kibocsátott számlát e-mailen elektronikus formában is meg kell küldeni az MFB PONT Plusz e-mail címére (lehíváshoz tájékoztatási céllal az elektronikus számla nyomtatott verzióját szükséges csatolni)

⁵ Készpénzben kiegyenlített számla NEM egyenlő a készpénzfizetési számlával.
Készpénzfizetési számla: Egy egyszerűsített adattartalmú bizonylat, melyet készpénzes ügylet bizonylatolására állítanak ki.